

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM nº 12/2013

- Acusados: Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
Ricardo Miguel Stabile
Pedro Sylvio Weil
- Ementa: Descumprimento do dever de comunicação à CVM de operações consideradas suspeitas e que possam constituir-se em sérios indícios de crimes previstos em lei, ou com eles relacionarem-se. Absoluções e Multas.
- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:
1. Preliminarmente:
 - 1.1. Por unanimidade, extinguir o processo, sem resolução de mérito, com relação à Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.;
 - 1.2. Por maioria, rejeitar a arguição de prescrição do processo com relação aos demais acusados; e
 - 1.3. Por unanimidade, rejeitar as arguições de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa.
 2. No mérito:
 - 2.1. Por unanimidade, **absolver a Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda., SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.; Pedro Weil e Ricardo Stabile** da imputação de descumprimento do art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, combinado com os artigos 7º, inciso II, e 6º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com redações vigentes à época dos fatos;
 - 2.2. Por unanimidade, com fulcro no art. 12, inciso II, e §2º, inciso IV, da Lei nº 9.613/98, aplicar à **Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$140.000,00**, pelo descumprimento do art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, c/c o art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com redações vigentes à época dos fatos;
 - 2.3. Por unanimidade, com fulcro no art. 12, inciso II, e §2º, inciso IV, da Lei nº 9.613/98, considerando, na dosimetria da pena, a reincidência da infração, aplicar à **SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$180.000,00**, pelo descumprimento do art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, c/c o art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com redações vigentes à época dos fatos;

- 2.4. Por unanimidade, com fulcro no art. 12, inciso II, e §2º, inciso IV, da Lei nº 9.613/98, aplicar ao acusado **Ricardo Stabile, na qualidade de Diretor da Ágora CMF responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 301/99, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$56.000,00**, pelo descumprimento do art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, c/c o art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com redações vigentes à época dos fatos; e
- 2.5. Por unanimidade, com fulcro no art. 12, inciso II, e §2º, inciso IV, da Lei nº 9.613/98, considerando, na dosimetria da pena, a reincidência da infração praticada, aplicar ao acusado **Pedro Weil, Diretor da SLW CVC responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 301/99, a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$72.000,00**, pelo descumprimento do art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, c/c o art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com redações vigentes à época dos fatos.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

A partir da entrada em vigor do Decreto nº 8.652/16, publicado no D.O.U. de 29.1.2016, as absolvições deliberadas pelo Colegiado da CVM transitarão em julgado na primeira instância, sem interposição de recurso de ofício.

Proferiram defesas orais os advogados *Julian Fonseca Peña Chediak*, representando a Ágora CTVM S.A. e Ricardo Miguel Stabile; *Antonio Carlos Verzola*, representando a Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.; e *Leandro Loiola e Maria Isabel do Prado Bocater*, representantes da SLW CVC e Pedro Sylvio Weil.

Presente a Procuradora-federal Luciana Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares Borba, Relator, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2016.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 12/2013

Acusados: Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
Pedro Sylvio Weil
Ricardo Miguel Stabile
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

Assunto: Apuração de eventuais irregularidades no cumprimento das regras de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, no período compreendido entre janeiro de 2002 a dezembro de 2007, por parte das corretoras investigadas no Inquérito Administrativo 14/2010.

Diretor-Relator: Gustavo Borba

Relatório

I. OBJETO

1. Trata-se de inquérito administrativo ("IA") instaurado, em 03.06.2013¹, pela Superintendência de Processos Sancionadores ("SPS" ou "Acusação"), para a apuração de eventuais irregularidades cometidas pelas corretoras Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Ágora CTVM"), Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. ("Novinvest") e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. ("SLW"), e pelos diretores Ricardo Miguel Stabile ("Ricardo Stabile"), da Ágora CTVM, e Pedro Sylvio Weil ("Pedro Weil"), da SLW, no cumprimento das regras de prevenção e combate à lavagem de dinheiro em operações investigadas no IA 14/2010.

II. ORIGEM

2. O presente inquérito administrativo originou-se do IA 14/2010, instaurado em 17.06.2010 para a apuração de eventuais irregularidades em negócios realizados nos mercados futuros da BM&F, em prejuízo da Fundação Assistencial e Previdenciária da EMATER/PR - FAPA, no período compreendido entre janeiro de 2002 a dezembro 2007, no qual foram encontrados elementos que apontavam para a violação de dispositivos da Instrução CVM nº 301/99 por parte das corretoras ali investigadas².

3. Tendo em vista as especificidades do regime sancionador a que se submetem as infrações à referida Instrução CVM nº 301/99, bem como a maior racionalidade que poderia resultar da condução em separado da investigação de tais fatos, a SPS apresentou proposta de instauração de novo inquérito administrativo para tratar, especificamente, da apuração dessas possíveis infrações relacionadas ao sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro³.

III. FATOS E RELATÓRIO DE INQUÉRITO (fls. 1017-1076)

III.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

4. Inicialmente, a SPS salientou que na BM&F eram admitidas operações *day trade* que seriam liquidadas de forma automática, desde que realizadas em nome do mesmo comitente, por intermédio da mesma corretora e sob a responsabilidade do mesmo membro de compensação. A liquidação financeira dessas operações seria realizada no dia útil subsequente, sendo os seus resultados apurados, no mercado futuro, de acordo com a fórmula utilizada para o cálculo do Ajuste do Dia ("Ad") que, por sua vez, conjuntamente com o Ajuste por Carregamento ("AC"), integrava a fórmula do Ajuste Total ("AT"), também conhecido como Ajuste Diário⁴. Tais fórmulas estão explicitadas abaixo:

$$\begin{aligned} (a) \text{ Ajuste dos negócios realizados no dia:} & \quad Ad = (PA_t - PO) \times M \times n \\ (b) \text{ Ajuste das posições em aberto no dia anterior:} & \quad AC = (PA_t - PA_{t-1}) \times M \times n \\ (c) \text{ Ajuste Total:} & \quad AT = Ad + AC \end{aligned}$$

onde: Ad = valor do Ajuste do Dia;
 AC = Ajuste de Carregamento
 AT = Ajuste Total
 PA = preço de fechamento, expresso em pontos do índice;
 PA_t = preço (em pontos) de Ajuste do Dia;
 PO = preço (em pontos) da operação;
 M = valor em reais de cada ponto do índice, estabelecido pela BM&F;
 n = número de contratos;
 PA_{t-1} = preço (em pontos) de Ajuste do Dia anterior.

5. A partir da lista dos investigados no IA 14/2010, a SPS calculou os seguintes parâmetros:

- Volume total negociado ("VTN"): somatório, em reais, de todas as compras e vendas de contratos no mercado de Índice Futuro Bovespa ("IND") efetuadas naquele determinado pregão pelo comitente, ao preço de execução dos negócios;
- Exposição máxima diária ("EMD"): maior posição do comitente em contratos de IND mantida aberta no pregão daquela data, quer seja na ponta comprada ou na vendida, expressa em reais, considerando-se o preço de execução dos negócios; e
- Taxa de sucesso ("TS"): razão entre: (i) o número de pregões com Ajuste do Dia positivo daquele comitente; e (ii) o número total de pregões em que o comitente negociou.

III.2. OPERAÇÕES POR MEIO DA CORRETORA ÁGORA CTVM

6. Segundo a Acusação, quatro clientes da Ágora CTVM (L.O., L.V.G., H.F. e G.V) teriam efetuado operações cujos montantes afiguravam-se incompatíveis com a sua renda e com o patrimônio declarado nas respectivas fichas cadastrais, não possuindo carteira de ações em custódia ou outras garantias que fornecessem lastro aos negócios cursados (fl. 842)⁵. Além disso, três destes clientes (L.O., L.V.G. e H.F.) teriam obtido taxas de sucesso de 100% em suas operações em IND, o que também se verificaria nas operações de dois outros clientes (M.S. e A.S.) (fl. 1033). A tabela a seguir condensa as principais conclusões da SPS:

Nome	Período	Números de Pregões	Maior VTN em 1 pregão (R\$)	Maior EMD em 1 pregão(R\$)	Ganho total (R\$)	TS (%)
L.O. ⁽¹⁾	2004	22	10.167.300	1.717.500	122.925	100
L.V.G. ⁽²⁾	2003 a 2004	50	14.386.200	2.000.000	442.800	100
H.F. ⁽³⁾	2004	41	12.170.850	1.364.400	203.475	100
G.V. ⁽⁴⁾	2002 a 2004	18	5.400.000	2.224.500	117.750	N/I ⁽⁵⁾
M.S.	2002 a 2003	35	4.044.150	N/I	184.200	100
A.S.	2003	18	45.151.950	45.151.950	123.150	100

⁽¹⁾ Patrimônio declarado: R\$ 14.000. Renda mensal: R\$ 2.000 (fl. 39- 40).

⁽²⁾ Patrimônio declarado: R\$ 36.000. Renda mensal: R\$ 2.600 (fls. 39-40).

⁽³⁾ Patrimônio total declarado: R\$ 79.000. Renda mensal: R\$ 3.000 (fls. 34-35).

⁽⁴⁾ Patrimônio total declarado: R\$ 40.000. Renda mensal: R\$ 2.000 (CD à fl. 427).

⁽⁵⁾ N/I = Não informado.

7. Após questionamentos da CVM6, a corretora e seus diretores teriam argumentado a impossibilidade de responder aos questionamentos encaminhados em razão do tempo decorrido desde o início das operações⁷. Para a Acusação, o argumento seria improcedente, uma vez que a Ágora CTVM teria sido solicitada a se manifestar a respeito dos fatos desde o primeiro ofício, em 22.09.2004 (fl. 25).

III.3. OPERAÇÕES POR MEIO DA CORRETORA NOVINVEST

8. De acordo com a SPS, dois clientes da Novinvest (M.U. e E.M.) teriam efetuado operações em montantes incompatíveis com a renda e o patrimônio declarados nas fichas cadastrais, e sem que possuísem carteira de ações em custódia ou outras garantias que servissem de lastro às negociações (fl. 860). Por sua vez, três outros comitentes (A.B., J.C.C. e H.A) teriam obtido taxas de sucesso de 100% nos pregões em que atuaram no mercado futuro de índice Bovespa – IND, enquanto o comitente E.M. teria tido taxa de sucesso de 99,3%, ao obter lucro em 292 dos 294 pregões em que efetuou *day trades*. A tabela a seguir resume as principais conclusões da SPS:

Nome	Período	Números de Pregões	Maior VTN em 1 pregão (R\$)	Maior EMD em 1 pregão(R\$)	Ganho total (R\$)	TS (%)
M.U. ⁽¹⁾	2002 a 2003	86	7.009.500	1.906.500	166.125	N/I ⁽³⁾
E.M. ⁽²⁾	2002 a 2003	294	5.367.150,00	2.000.000	389.430,00	99.3%
A.B.	2005	29	7.059.000,00	N/I	193.350,00	100%
J.C.C.	2003 a 2005	22	15.872.850,00	N/I	347.700,00	100%
H.A.	2002 a 2004	26	18.261.000,00	N/I	475.725,00	100%

⁽¹⁾ Patrimônio declarado (01.04.2000): R\$ 14.000. Patrimônio declarado (11.11.2012): R\$ 330.000. Renda mensal (01.04.2000 e 11.11.2012): R\$ 4.000 (CD à fl. 411).

⁽²⁾ Patrimônio declarado: R\$254.000. Renda mensal: R\$ 5.000 (CD à fl. 411).

⁽³⁾ N/I = Não informado.

9. Apenas o diretor responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 391/99 em 2013 foi instado a se manifestar, em razão do falecimento do diretor responsável pelo cumprimento da referida instrução, no período de 01.01.2002 a 31.12.2007⁸. Em sua resposta, aquele diretor informou que: (i) entre os procedimentos adotados a fim de se verificar a compatibilidade entre os valores dos negócios e o patrimônio dos comitentes, a Novinvest possuiria como diretriz a regra do “*know your client*”; e (ii) como os clientes mencionados na tabela possuíam longo relacionamento com a corretora e possuíam limites operacionais para operações *day trade* à época, inexistiriam motivos para considerar que tais operações seriam incompatíveis com os valores de patrimônio e renda declarados em suas fichas cadastrais (fls. 988-990).

10. Para a acusação, os argumentos poderiam justificar os motivos pelos quais a corretora autorizava operações nos montantes apresentados por parte de clientes sem saldo suficiente em conta ou mesmo com saldo negativo, e sem garantias depositadas junto à corretora. Entretanto, tais alegações não seriam aptas a justificar a inobservância do interesse público tutelado pela Instrução CVM nº 301/99, que exigiria uma análise objetiva entre a situação patrimonial *vis-à-vis* o volume de suas operações, como forma de prevenir operações de lavagem de dinheiro. Ainda, a instrução não faria qualquer menção ao tempo de relacionamento operacional como fator de verificação dos parâmetros ali indicados. Sem prejuízo disso, a acusação destacou que os argumentos apresentados sequer seriam cabíveis para todos os clientes.

III.4. OPERAÇÕES POR MEIO DA CORRETORA SLW

11. Conforme apurado pela SPS, dois clientes da SLW (F.S. e O.D.) teriam efetuado operações em montantes incompatíveis com a renda e o patrimônio declarados nas fichas cadastrais sem que possuíssem carteira de ações em custódia ou outras garantias que servissem de lastro às suas negociações (fl. 866). Ao seu turno, outros seis comitentes (E.U., I.K., M.G., E.P.M., G.M. e S.P.) teriam obtido taxas de sucesso de 100% nos pregões em que teriam atuado no mercado de IND. A tabela abaixo sintetiza as principais conclusões da SPS:

Nome	Período	Números de Pregões	Maior VTN em 1 pregão (R\$)	Maior EMD em 1pregão (R\$)	Ganho total (R\$)	TS (%)
F.S. ⁽¹⁾	2007	3	149.000.000	27.454.300	402.700,00	N/I ⁽³⁾
O.D. ⁽²⁾	2006 a 2007	91	149.240.200,00	2.392.800	421.000,00	N/I
E.U.	2004 a 2006	21	19.418.900,00	N/I	444.075,00	100%
I.K.	2004	19	4.510.275,00	N/I	148.125,00	100%
M.G.	2004	19	5.274.525,00	N/I	141.150,00	100%
E.P.M	2003 a 2004	25	8.009.250,00	N/I	219.675,00	100%
G.M.	2003	16	5.331.300,00	N/I	123.900,00	100%
S.P.	2003 e 2004	31	3.711.900,00	N/I	216.600,00	100%

⁽¹⁾ Patrimônio declarado: R\$ 200.000. Renda mensal: R\$ 10.000 (CD à fl. 402).

⁽²⁾ Patrimônio declarado: R\$32.000. Renda mensal: R\$ 20.700 (CD à fl. 402).

⁽³⁾ N/I = Não informado

12. Instado a se manifestar⁹, Pedro Weil, que já desempenhava a função de diretor responsável pelo cumprimento da Instrução CVM nº 301/99 no período das operações destacadas, afirmou que o ponto de controle das operações *day trade* seria realizada pelo *net* das posições compradas e vendidas contra a posição líquida do cliente. Afirmou, ainda, que, na legislação vigente à época dos fatos, inexistiria especificação de critério que deveria ser utilizado para mensurar a incompatibilidade das operações com o patrimônio, atividade e ocupação profissional do cliente. Também salientou que seria praticamente inviável enquadrar operações em que os clientes liquidam suas posições antes do fechamento do mercado como suspeitas, a ponto de serem informadas às autoridades competentes. E, por fim, informou que o critério de taxa de sucesso não era utilizado pela corretora como parâmetro para fins da Instrução CVM nº 301/99.

13. De acordo com a SPS, não seria possível vislumbrar como o comitente F.S., com patrimônio declarado de R\$200 mil, pudesse possuir limite de alavancagem que lhe permitisse operar os montantes por ele movimentados já no seu primeiro dia de atuação por intermédio da corretora, sem possuir carteira de ações ou qualquer outro tipo de garantia custodiada junto a esta, e sem apresentar saldo em sua conta corrente.

III.5. CONCLUSÕES DA SPS

14. Em suas considerações finais, a Acusação sustentou que teria se reunido conjunto probatório idôneo, convergente e suficiente a demonstrar que algumas das sociedades corretoras que intermediaram os mencionados negócios realizados no mercado futuro teriam deixado de observar o dever de comunicação de operações suspeitas à CVM, tal qual delineado nos incisos I e II do art. 11 da Lei de Lavagem de Dinheiro e no art. 7º da Instrução CVM nº 301/99, conforme a redação em vigor à época dos fatos.

15. A Lei nº 9.613/98 e a Instrução CVM nº 301/99 teriam estabelecido um conjunto de normas prudenciais visando a criar mecanismos que permitiriam à administração pública detectar e combater operações danosas ao mercado e à sociedade como um todo¹⁰. Para atingir sua finalidade, os referidos diplomas legal e regulamentar imporiam a diversos agentes econômicos um dever constante de vigilância e supervisão sobre todas as transações envolvendo títulos e valores mobiliários, permitindo a comunicação de qualquer atividade suspeita à CVM.

16. As informações contidas na ficha cadastral seriam um dos principais meios de aferição e controle da adequação entre as operações e o perfil do cliente, de modo que qualquer insuficiência informacional geraria a presunção de inexistência de fundamento econômico em face da incompatibilidade entre a operação realizada e a situação econômico-financeira declarada, configurando o dever de comunicação previsto no art. 7º, inciso II, da Instrução CVM nº 301/99. Disso decorreria o dever de atualização constante da ficha cadastral dos clientes¹¹.

17. Em que pese ser possível a utilização de outros elementos que não a ficha cadastral do cliente para se verificar a compatibilidade da operação e o perfil do cliente¹², a Acusação sustenta que a análise individual de determinadas operações intermediadas pelas corretoras Àgora, Novinvest e SLW demonstrariam a movimentação de recursos flagrantemente incompatíveis com suas capacidades financeiras e patrimônios declarados. Além disso, também inexistiram outros parâmetros que, complementando as fichas cadastrais, permitissem aferir o conhecimento, por parte de tais corretoras, de que

a situação patrimonial e financeira de seus clientes respaldaria as operações por eles realizadas.

18. No que tange às operações em que se verificou que determinados clientes obtiveram taxa de sucesso de 100%, a Acusação sustentou que, através de qualquer análise, seja quanto à natureza do mercado em que foram realizadas essas operações, seja quanto ao número de negócios realizados em operações *day trade* nesse mercado, seja quanto às características pessoais daqueles investidores, a inusitada taxa de sucesso por eles alcançada traduziria um indício a justificar a suspeita fundada de que o mercado de capitais estava sendo utilizado para a prática do crime de lavagem¹³. E isso geraria o dever de comunicação previsto no art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99.

19. Ademais, a probabilidade de ganhos sistemáticos no mercado futuro por um mesmo comitente diminui na medida em que esse comitente participa de mais pregões¹⁴. A tabela a seguir resume a probabilidade de os comitentes mencionados nesse relatório terem obtido taxa de sucesso de 100% em suas operações, conforme cálculos efetuados pela SPS com base em precedente da CVM¹⁵:

Corretora	Comitente	Total de pregões	Probabilidade de 100% de taxa de sucesso
Ágora CTVM	L.O.	22	0,000024%
	L.V.G.	50	0,0000000000000089%
	H.F.	41	0,000000000045%
	M.S.	35	0,0000000029%
	A.S.	18	0,00038%
Novinvest	A.B.	29	0,00000019%
	J.C.C.	22	0,000024%
	H.A.	26	0,0000014%
SLW	E.U.	21	0,000048%
	I.K.	19	0,00019%
	M.G.	19	0,00019%
	E.M.	25	0,0000030%
	G.C.	16	0,0015%
	S.P.	31	0,000000047%

IV. ACUSAÇÕES (fls. 1072-1074)

20. Diante do exposto, a SPS propôs a responsabilização de:

a) **ÁGORA CTVM S.A. E RICARDO MIGUEL STÁBILE:**

- i. pela não comunicação de operações suspeitas realizadas no mercado futuro de índice Bovespa no período compreendido entre os anos de 2002 a 2004, cujos valores se afiguravam objetivamente incompatíveis com as respectivas ocupações profissionais e situações patrimonial e financeira declaradas nas fichas cadastrais dos comitentes L.O., L.V.G., H.F. e G.V., em flagrante violação aos preceitos contidos no art. 11, incisos I e II, da

Lei nº 9.613/98, c/c os artigos 7º, inciso II e 6º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com a redação em vigor à época dos fatos; e

- ii. pela não comunicação de operações excepcionais, tendo em vista a natureza do mercado e a taxa de sucesso obtida, realizadas no mercado futuro de índice Bovespa no período compreendido entre os anos de 2002 a 2004 pelos comitentes L.O., L.V.G. H.F., M.S. e A.S, descumprindo, assim, as disposições contidas no art. 11, incisos I e II, da Lei 9.613/98, c/c o art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com a redação em vigor à época dos fatos.

b) **NOVINVEST CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**¹⁶:

- i. pela não comunicação de operações suspeitas realizadas no mercado futuro de índice Bovespa no período compreendido entre os anos de 2002 a 2005, cujos valores se afiguravam objetivamente incompatíveis com as respectivas ocupações profissionais e situações patrimonial e financeira declaradas nas fichas cadastrais dos comitentes M.U. e E.M., em flagrante violação aos preceitos contidos no art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, c/c os artigos 7º, inciso II e 6º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com a redação em vigor à época dos fatos; e
- ii. pela não comunicação de operações excepcionais, tendo em vista a natureza do mercado e a taxa de sucesso obtida, realizadas no mercado futuro de índice Bovespa no período compreendido entre os anos de 2002 a 2005 pelos comitentes A.B., J.C.C. e H.A., descumprindo, assim, as disposições contidas no art. 11, incisos I e II, da Lei 9.613/98, c/c o art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com a redação em vigor à época dos fatos.

c) **SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. E PEDRO SYLVIO WEIL:**

- i. pela não comunicação de operações suspeitas realizadas no mercado futuro de índice Bovespa no período compreendido entre os anos de 2003 a 2007, cujos valores se afiguravam objetivamente incompatíveis com as respectivas ocupações profissionais e situações patrimonial e financeira declaradas nas fichas cadastrais dos comitentes F.S. e O.D., em flagrante violação aos preceitos contidos no art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, c/c os artigos 7º, inciso II e 6º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com a redação em vigor à época dos fatos; e
- ii. pela não comunicação de operações excepcionais, tendo em vista a natureza do mercado e a taxa de sucesso obtida, realizadas no mercado futuro de índice Bovespa no período compreendido entre os anos de 2003 a 2007 pelos comitentes E.U., I.K., M.G., E.P.M., G.M. e S.P., descumprindo, assim, as disposições contidas no art. 11, incisos I e II, da Lei 9.613/98, c/c o art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com a redação em vigor à época dos fatos.

V. DEFESAS

V.1. NOVINVEST (fls. 1124-1148)

21. Em 28.08.2014, Novinvest CM apresentou sua defesa, com os seguintes principais argumentos:

- a) a ação punitiva da administração pública federal teria prescrito porque os fatos investigados teriam ocorrido entre janeiro de 2002 e dezembro de 2007, as investigações teriam iniciado em junho de 2013, e a instauração do PAS em junho de 2014. Assim, teria se esgotado o prazo quinquenal previsto no art. 1º da Lei nº 9.873/99¹⁷;
- b) a interrupção desse prazo pela ocorrência de ato inequívoco que importe apuração dos fatos, previsto pelo art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.873/99¹⁸, só seria possível após a instauração do processo administrativo, que teria início apenas com a notificação ou intimação dos acusados;
- c) o suposto ilícito estaria representado por somente dois clientes da Novinvest, selecionados de um universo de negócios realizados durante o período de seis anos e meio, o que desqualificaria a acusação em face dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência que devem reger a administração pública;
- d) ambos os clientes teriam ficha cadastral na Novinvest, como aponta a acusação, e seriam possuidores de patrimônio suficiente para atuar no mercado, especificamente na modalidade operacional de que se tratam os autos;
- e) o nível patrimonial do comitente de operação *day trade* não deveria ser comparado com o volume negociado, mas sim com os ajustes do dia em que ele operou. A capacidade patrimonial dos dois clientes da Novinvest seria compatível com a soma algébrica dos "ajustes do dia"¹⁹;
- f) por se tratar de operações no mercado IND que teriam sido realizadas em mercado institucionalizado, ambiente autorizado e monitorado, sob alcance da CVM, tratar-se-iam de operações legítimas que não apresentariam nenhum indicativo de lavagem de dinheiro;
- g) as movimentações financeiras por parte dos clientes seriam movimentações normais que não haveriam apresentado indícios da prática dos ilícitos previstos na Lei 9.613/98, como também não o seriam "*a natureza do mercado e a taxa de sucesso*" encontrada pela Acusação.
- h) a legislação que regula a matéria exigiria, expressamente, a presença de negligência ou dolo, como elementos necessários do tipo, para caracterização da ilicitude de conduta, conforme o art. 12, §2º, da Lei nº 9.613/98²⁰⁻²¹.
- i) a comunicação não teria sido implementada porque a Novinvest não teria identificado a existência de nenhum grave indício de ilicitude que viesse a justificar a comunicação à autoridade competente, o que por sua vez afastaria a possibilidade de qualquer consideração acerca da ilicitude na conduta assumida.

V.2. SLW E PEDRO WEIL (fls. 1159-1201)

22. Em 29.09.2014, a SLW e Pedro Weil apresentaram defesa conjunta, nos seguintes principais termos:

- a) assim como a Novinvest, alegaram a prescrição, pelos mesmos motivos;
- b) as acusações contra Pedro Weil, na qualidade de diretor responsável, deveriam ser afastadas, pois seria uma responsabilização objetiva, o que seria vedado no direito administrativo sancionador²². A Acusação não teria demonstrado culpa ou dolo na condução de atividades da SLW por parte do defendente, nem apresentado qual seria o papel do diretor responsável no curso dos atos investigados, não podendo condená-lo pelos fatos tidos como irregulares ocorridos apenas pela presunção de que haveria culpabilidade pelo exercício do cargo de diretor;
- c) a responsabilização pessoal de Pedro Weil seria impossível diante da falta de previsão legal para a aplicação da responsabilização do art. 10 da Instrução CVM nº 301/99 em vigor à época. Citam, como exemplo, a reforma da Instrução CVM nº 387/03²³ pela Instrução CVM nº 450/07, quando a CVM teria passado a prever a possibilidade de responsabilizar a pessoa de um diretor de corretora na hipótese de falha relativa às práticas que pudessem ferir a relação fiduciária mantida com os clientes. A Instrução CVM nº 301/99 limitaria o papel desses representantes a um dever de supervisão das atividades das corretoras e sua respectiva representação para fins de interação com a autoridade reguladora;
- d) no mérito, a introdução da Instrução CVM nº 301/99 seria uma inovação cultural que teria trazido muita desconfiança aos investidores a respeito de eventuais usos indevidos das informações prestadas. Seria, portanto, difícil para as corretoras, em uma primeira fase de implantação da norma, garantir que os dados fornecidos pelos clientes estivessem corretos;
- e) os parâmetros de o que seria uma operação com indícios de lavagem de dinheiro levariam tempo para serem construídos por meio de um entendimento jurisprudencial sobre o assunto. Não seria razoável, portanto, a punição dos defendentes;
- f) a SPS teria se baseado na tipificação equivocada de operações como sendo suspeitas²⁴ ou excepcionais²⁵. Faltariam elementos que indicassem “sérios indícios” dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, requisitos essenciais para a comunicação referente ao art. 7º, *caput*, da Instrução CVM nº 301/99;
- g) não teria sido encontrado, por parte da SLW, nenhum indício de que as operações examinadas estariam relacionadas à lavagem de dinheiro ou à ocultação de bens, direitos e valores;
- h) os defendentes teriam aplicado às operações, conforme “Cartilha de Recomendações às Corretoras”, elaborada pela BM&FBovespa, que determinaria: (i) o conhecimento da situação financeira e os limites operacionais dos clientes da SLW; (ii) pontos de controle e procedimentos para a prevenção de lavagem de dinheiro; (iii) a efetuação de registros das operações determinadas em Lei; e (iv) a verificação desses procedimentos citados; e teriam concluído pela

normalidade de tais operações, razão pela qual não estariam obrigados a comunicá-las à autoridade competente, tampouco teriam o dever de investigar tais operações mais a fundo²⁶;

- i) as operações dos clientes seriam acompanhadas de maneira criteriosa, visando à prevenção de lavagem de dinheiro, conforme documento Sistema de Controles Internos²⁷ acostado à resposta ao Ofício/CVM/SPS/GPS-2/209/2013 (fl. 873);
- j) a decisão de comunicar, ou não, uma transação de um cliente, teria passado por diversos filtros objetivos apontados na regulamentação específica²⁸, e, se a SLW decidiu não comunicar à CVM foi porque não haveria razões para tal;
- k) existiria também um dever jurídico imposto aos clientes das corretoras, no sentido de, voluntariamente, comunicarem qualquer mudança em seus dados cadastrais, colaborando com a permanente atualização dos cadastros;
- l) a redação originária da Instrução CVM nº 301/99, vigente à época, não teria estabelecido a periodicidade mínima dentro da qual os cadastros dos clientes precisavam ser atualizados. Tampouco o Parecer de Orientação CVM nº 31/99 teria fornecido qualquer indicação objetiva de qual seria o prazo para atualização cadastral;
- m) assim, não seria claramente exigida uma postura ativa da corretora em relação à manutenção de dados atualizados. Prova disso seria que a alteração na Instrução CVM nº 301/99 pela Instrução CVM nº 463/08²⁹, em 08.01.2008, teria estabelecido a obrigação da atualização dos dados cadastrais em períodos não superiores a 24 meses;
- n) além disso, os precedentes da CVM seriam no sentido de que o preenchimento do cadastro seria apenas um dos meios, não o único, para verificação da compatibilidade das operações cursadas pelos clientes.
- o) o Colegiado da CVM já teria afirmado que *"quando a corretora custodia ativo de seus clientes, ela já tem conhecimento dessa parcela de seus patrimônios"* e, portanto, poderia aferir diretamente a compatibilidade das operações realizadas, sem recorrer aos dados do cadastro³⁰⁻³¹; e
- p) desse modo, diante da situação patrimonial que teria sido declarada de seus clientes, os defendentes não teriam constatado indícios de irregularidade que pudessem criar impedimento à realização das operações analisadas pela SPS, tampouco fundamento que teria justificativa para comunicação à CVM.
- q) a SPS teria analisado apenas três pregões nos quais F.S. teria operado no mercado de Índice Futuro Bovespa ("IND")³². Esse investidor não operaria somente no mercado futuro, mas também no mercado à vista, o que a acusação não teria mencionado;
- r) documentos nos autos³³ demonstrariam que F.S. teria patrimônio adequado para lastrear as operações na corretora. O balanço patrimonial da S.P. Ltda., empresa controlada e administrada por F.S. e que operava pela mesma corretora, apontaria a existência de ativos no valor de R\$ 819.765,13. A SPS não teria feito nenhuma menção a essa sociedade ao longo do inquérito administrativo;

- s) não haveria, portanto, incompatibilidade da situação patrimonial desse comitente com a exposição a riscos verificada em suas operações com IND;
- t) haveria evidências nos autos (fl. 402) de que O.D. detinha posição em um fundo de investimento administrado pela SLW³⁴ a partir de 17.09.2006, e o valor da referida aplicação efetuada pelo cliente nesse fundo³⁵ seria *"considerado para fins de aferição de limites de exposição patrimonial nas operações cursadas pelo cliente"*;
- u) a elevada taxa de sucesso obtida por alguns investidores da corretora não permitiria inferir qualquer conduta irregular, e também não poderia ser utilizada para caracterizar as operações como excepcionais, porque não estaria consignada em *"atos normativos, pareceres de orientação ou manifestações similares emanadas seja da CVM, do COAG ou da BM&FBovespa"* (fl. 1198). A CVM também não teria emitido Parecer de Orientação nem Ofício Circular sobre operações tidas como excepcionais por conta da alta taxa de sucesso;
- v) o precedente do PAS CVM nº SP2006/0160 não seria aplicável ao caso concreto, uma vez que teria sido proferido pela CVM em data posterior aos fatos examinados no IA, e a administração pública vedaria a aplicação retroativa de nova interpretação, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 9.784/99³⁶; e
- w) a esse respeito, já existiria decisão³⁷ proferida por Marcelo Trindade, então presidente da CVM, no sentido de que *"se estivermos determinados a aplicar uma nova interpretação, somente podemos fazê-lo para os novos casos, em prol da segurança jurídica"* (fl. 1200).

V.3. ÁGORA CTVM S.A. (fls. 1202-1245)

23. Em 29.10.2014, a Ágora CTVM apresentou sua defesa, nos seguintes principais termos:

- a) quem teria sido responsável pela intermediação e tinha acesso da BM&F às operações de títulos patrimoniais seria a Ágora Senior Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda. ("Ágora CMF"), corretora que teria intermediado as operações do presente processo³⁸;
- b) esses títulos e permissões de acesso só seriam efetivamente transferidos da Ágora CMF para a Ágora CTVM em 9.10.2006, data que a defendente passaria a ter acesso e permissão necessários para intermediar operações na então BM&F;
- c) a última operação que a Acusação alega ter sido intermediada pela defendente, em 22.09.2004, teria ocorrido, portanto, mais de dois anos antes de a corretora possuir os títulos patrimoniais e permissões de acesso para intermediar operações na BM&F;
- d) em 31.12.2012, a Ágora CMF teria sido incorporada pela Ágora Participações Ltda., o que teria culminado com a sua consequente extinção após longo tempo de inatividade (fls. 1219-1231);

- e) quem deveria ser a sucessora da inoperante Ágora CMF seria a Ágora Participações Ltda., que a teria incorporado, e não a Ágora CTVM. Não haveria previsão legal de sucessão, decorrente do art. 227 da LSA, que não fosse para direitos e obrigações de caráter patrimonial (aspectos cíveis, fiscais e trabalhistas); e
- f) a obrigação de dispensar especial atenção às operações com indícios de lavagem de dinheiro não poderia ser de outra instituição se não daquela que atendia os clientes e efetivamente intermediava as operações à época, a Ágora CMF, pelo que deveria ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Ágora CTVM no processo em questão³⁹;

V.4. RICARDO MIGUEL STABILE (fls. 1246-1307)

24. Em 29.10.2014, Ricardo Stabile apresentou sua defesa, argumentando que:

- a) a Acusação seria inepta porque ele estaria sendo acusado, como diretor da Ágora CTVM; mas as operações haviam sido realizadas à época por meio da Ágora CMF. Além da incorreta identificação do sujeito ativo, a Acusação não teria descrito a conduta individualizada do acusado e sua participação nas infrações apuradas no processo (f. 1251-1252);
- b) teria ocorrido ofensa ao princípio da ampla defesa na medida em que a Ágora CMF não estaria mais em operação desde 2006, e a documentação relativa às operações não poderia ser acessada pelo defendente porque tais documentos não precisariam mais ser mantidos após cinco anos, em função do disposto no art. 9º, inciso I, da Lei 6.385/76⁴⁰, c/c o art. 5º, da Instrução CVM nº 301/99⁴¹;
- c) em função disso, ele estaria sendo prejudicado por não poder apresentar documentação de suporte às suas alegações de defesa e teria precisado limitar-se a interpretar fatos já descritos nos autos;
- d) em março de 2004, as corretoras do grupo Ágora (Ágora CTVM e Ágora CMF) teriam assumido a carteira comercial da Égide Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e da Exata S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, o que teria significado a transferência de cerca de 11.000 clientes para o grupo, sendo necessário certo tempo para atualização de suas informações nos sistemas, o que poderia ocasionar algumas falhas pontuais no monitoramento de suas operações;
- e) para se adaptar a um novo mercado surgindo à época, muito mais pulverizado, sob o comando do defendente teriam sido realizados vários projetos relacionados ao departamento de *compliance* (fls. 1258-1259);
- f) uma comprovação do “*esmero da Ágora*” teria sido o voto do diretor-relator Vladimir Castelo Branco, quando uma das corretoras do grupo e o defendente teriam sido absolvidos⁴²;
- g) a Ágora CMF, corretora que teria intermediado as operações objeto do presente processo, não teria sido parte usual em processos administrativos sancionadores, mesmo diante de desafios legais e operacionais que teria enfrentado naqueles anos;

- h) a maneira como a acusação teria definido o “volume total negociado” pelos comitentes por intermédio da Ágora CMF não refletiria adequadamente o real volume movimentado por tais clientes, pois o valor efetivamente movimentado em operações de *day trade* deveria ser obtido por meio da diferença e não pela soma entre os volumes de compra e venda;
- i) esse seria o entendimento adotado pela BM&FBOVESPA Supervisão de Mercado (“BSM”), de acordo com o voto⁴³ da conselheira relatora Amarílis Prado Sardenberg teria acordado pela *“abordagem correta para averiguar uma oscilação de volume em day-trades, para efeito das normas relativas à lavagem de dinheiro, deve considerar o saldo líquido operado pelo investidor no final do dia.”*;
- j) este valor líquido que o cliente teria que honrar, e que deveria ser compatível com o patrimônio e a renda conhecidos ou com o perfil operacional que teria sido apresentado pelo cliente;
- k) ao se recalcular o volume total movimentado pelos clientes da Ágora CMF (fls. 1.276- 1.299), seria possível verificar que a incompatibilidade entre tais volumes e a situação financeira e patrimonial de cada cliente teria ocorrido apenas em casos isolados;
- l) no caso da cliente L.O., a investidora seria possuidora de patrimônio total declarado de R\$ 14.000,00 e renda mensal de R\$ 2.000,00, teria movimentado um volume total que variava entre R\$ 1.500,00, no pregão de 22.04.2004, a R\$ 15.900,00, no pregão de 27.04.2004;
- m) dos 22 pregões destacados pela acusação, L.O. teria apresentado incompatibilidade entre o volume financeiro movimentado e sua situação patrimonial em apenas dois deles⁴⁴. Nesses dois pregões, em que haveria incompatibilidade, a diferença não passaria de R\$ 2.000,00;
- n) além disso, a Acusação teria se equivocado quanto à metodologia utilizada para calcular a exposição máxima diária gerada pelas operações realizadas pelos clientes da Ágora CMF;
- o) a exposição a que um cliente estaria sujeito quando realizava *days trades* com contratos futuros de Ibovespa deveria ser calculada multiplicando-se a quantidade de contratos adquiridos pela margem teórica máxima exigida pela Bolsa em um determinado pregão e para uma determinada série de contratos em posição comprada ou vendida;
- p) no caso de operações encerradas no mesmo dia, como foram os casos apresentados, a exposição do investidor não seria a posição momentânea comprada ou vendida, mas sim o quanto a Bolsa poderia exigir de margem caso o cliente não honrasse o contrato. A exposição média correta representaria cerca de 10% da exposição calculada pela acusação (fls. 1267 e 1300-1307);
- q) dever-se-ia considerar, também, que à época os negócios do mercado IND seriam feitos no mercado de balcão organizado da BM&F, com registro manual

em boletas, por meio de um processo que envolvia passar as ordens recebidas em um datador e numerados para sequenciá-las da forma correta;

- r) uma consequência desse sistema era que a verificação da compatibilidade patrimonial e a taxa de sucesso dos clientes era feita manualmente e por amostragem, pois não havia sistema que cruzasse essas informações com aquelas do cadastro dos clientes;
- s) por fim, a Ágora CMF teria confiado nos controles disponíveis à época, e o Defendente não teria identificado operações com indícios sérios e robustos de lavagem de dinheiro; e
- t) nesse ponto, o voto do diretor-relator Marcos Barbosa Pinto já teria demonstrado entendimento sobre as hipóteses que deveriam ser comunicadas à Autarquia⁴⁵:

25. É o relatório.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

¹ Portaria/CVM/SGE/Nº133 (fl. 01).

² De acordo com a SPS, o IA 14/2010 teve sua origem a partir do Relatório de Análise Nº 032/06 da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários, datado de 06/09/06 (fls. 03-24).

³ MEMO/CVM/SPS/25/2013, de 28/05/2013 (fl. 2).

⁴ Os ajustes Ad e AC, se positivos, eram creditados ao comprador e debitados ao vendedor. Caso os cálculos apresentassem valores negativos, seriam debitados ao comprador e creditados ao vendedor.

⁵ CDs às fls. 427, 463 e 1.012.

⁶ Ofício CVM/SPS/GPS-2/Nº 230/2013 (fls. 1000-1001) e Ofício CVM/SPS/GPS-2/Nº 227/2013 (fls. 982-983).

⁷ Fls. 984-985 e 1002- 1004.

⁸ Ofício CVM/SPS/GPS-2/Nº 228/2013 (fls. 986- 987).

⁹ Ofício CVM/SPS/GPS-2/Nº 229/2013 (fls. 993 e 994).

¹⁰ A Acusação cita o seguinte trecho de voto proferido no PAS CVM nº SP 2005/0180, julgado em 04.07.2007: "[A ICVM 301/99 encerra] regras prudenciais, que visam a criar mecanismos que, se bem aplicados, permitem que a administração pública detecte e combata operações danosas não só para o mercado de valores mobiliários, mas para a sociedade como um todo (lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo etc.). Por sua natureza prudencial, o dano não é a operação danosa ou ilegal, mas o aumento de possibilidade que ela possa vir a ocorrer sem detecção. Além disso, infrações a normas prudenciais, via de regra, não exigem dolo, mas culpa".

¹¹ A SPS faz referência ao Parecer de Orientação CVM nº 31, de 24 de setembro de 1999, que explicitaria o alcance do art. 3º da Instrução CVM nº 301/99, asseverando que: "4 - A diligência mínima exigível dos obrigados à manutenção de cadastro também consiste na divulgação, junto a seus clientes, do teor da Instrução, alertando-os de que o fornecimento de qualquer informação inverídica ou incompleta acerca da situação financeira e patrimonial, ou o não fornecimento de dados a respeito, podem ensejar presunção de inexistência de fundamento econômico, em face da incompatibilidade entre operação realizada e a situação financeira e patrimonial declarada, com as consequentes comunicações à CVM (art. 7º da Instrução)".

¹² Cita o voto proferido pelo ex-diretor Marcos Barbosa Pinto no julgamento do PAS CVM nº SP2008/38: *"Todavia, o colegiado já afirmou que, quando a corretora custodia ativos de seus clientes, ela já tem conhecimento dessa parcela de seus patrimônios e, portanto, pode aferir diretamente a compatibilidade das operações realizadas, sem recorrer aos dados do cadastro. De fato, o entendimento adotado nos nossos precedentes me parece mais adequado: o preenchimento de cadastro é um meio para verificação da compatibilidade das operações cursadas pelos clientes; não é o único método, nem é um fim em si mesmo."* No mesmo sentido, o PAS CVM Nº RJ2005/2918.

¹³ A SPS menciona o seguinte trecho do voto do ex-diretor Marcos Pinto no julgamento do PAS CVM nº SP2006/160: *"Segundo o Relatório de Inspeção, sete clientes da Fitta realizaram 52 operações day trade sucessivas com derivativos no intervalo de três meses nas quais obtiveram 100% de sucesso. Obviamente, essas operações são excepcionais, constituindo indício sério de lavagem de dinheiro, razão pela qual deveriam ter sido imediatamente comunicadas à CVM. Essa afirmação não implica qualquer julgamento a respeito da licitude das referidas operações. Na verdade, essas operações podem até ser perfeitamente legítimas. É inegável, porém, que elas são excepcionais e suspeitas, tendo em vista a natureza do mercado de derivativos e a taxa de sucesso obtida. E isso basta para ensejar o dever de comunicação previsto no art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99"*.

¹⁴ Menciona o seguinte trecho do voto da Diretora Ana Novaes no PAS CVM nº21/2006, julgado em 07.08.2012: *"Salta aos olhos quão baixa é a probabilidade da maioria desses investidores obterem os ganhos que registraram. (...) nem sempre o investidor com a maior taxa de sucesso nos pregões é o de menor probabilidade. (...) Isto ocorre porque, na medida em que o número de participações em pregões aumenta, mais difícil é justificar ganhos frequentes e sequenciais."*

¹⁵ PAS CVM nº 21/2006, julgado em 07.08.2012.

¹⁶ Vale salientar que não foi imputada responsabilidade ao diretor responsável no caso de Novinvest em decorrência de seu falecimento.

¹⁷ Art. 1º - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

¹⁸ Art. 2º - Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato.

¹⁹ Tabelas às fls. 1036 e seguintes.

²⁰ Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos. 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções: §2º - A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9º, por negligência ou dolo:

²¹ Cita, nesse sentido, a Exposição de Motivos 692 do Ministério da Justiça, referente à Lei 9.613/98 (fl. 1.146): *"O rigor dos valores da multa procura inibir a participação dos sujeitos obrigados em operações de lavagem de dinheiro, sendo contrabalanceado pela exigência de que haja pelo menos negligência dos sujeitos obrigados para que essa sanção seja aplicada"*. (grifo no original).

²² Citam (i) voto do então diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos no Processo CVM nº RJ2003/0426, julgado em 10.08.2004, no sentido de que *"(...) a infração que é objetiva, não a responsabilidade, que é subjetiva. O processo disciplinar e, no mínimo, a culpa é requisito indispensável (...)";* e (ii) o seguinte trecho decisão do Recurso CRSFN 2456 – Acórdão 2528, julgado em 26/08/1998, em que se decidiu *"arquivar o processo em relação ao recorrido, porque caracterizada a infração descrita na peça vestibular, mas sem a participação do apelado, o que autoriza a invocar a Tese da Responsabilidade Subjetiva, acatada reiteradamente no âmbito do CRSFN"*.

²³ Instrução CVM nº 387/03, art. 4º. As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução.

(Redação original vigente até 30/03/2007) Parágrafo único. O diretor referido no *caput* deve, no exercício de suas atividades de fiscalização dos procedimentos estabelecidos nesta Instrução, ter o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração do seu próprio negócio.

(Nova redação vigente a partir de 30/03/2007) Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido no *caput* devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.

²⁴ Supostas operações cujos valores se apresentam objetivamente incompatíveis com as respectivas ocupações profissionais, situações patrimoniais e financeiras declaradas nas fichas cadastrais.

²⁵ Elevada taxa de sucesso de determinados comitentes.

²⁶ Dr. Sergio Santos, em Resenha BM&F 137, *"somente as transações acompanhadas de "sérios indícios" é que deverão ser comunicadas. (...) a lei, ao determinar que determinados fatos podem configurar-se em indícios, deixou a critério do intérprete a avaliação dessa condição (...) após a conclusão da análise que levou a comprovar a existência de indícios (...) dependendo da conclusão, se haverá ou não a efetiva comunicação."*(fls. 1.186-1.187); e Celso Sanches Vilardi, em apresentação sobre a regulamentação dos crimes de lavagem de dinheiro, promovida pela Associação Nacional das Corretoras de Valores, Câmbio e Mercadorias (ANCOR): *"nem todas as transações previstas pelo artigo 10, inciso II, da Lei 9.613/98, deverão ser comunicadas, pelo simples fato que, de acordo com o artigo 11, inciso II, alínea a, as comunicações dependem da forma e das condições estabelecidas pelas Autoridades Competentes. E as autoridades competentes deixaram claro que só as transações, acompanhadas de sérios indícios de lavagem (...) é que deverão ser comunicadas."* (fl. 1187).

²⁷ Embora a versão do Manual apresentada seja do ano 2007, tais práticas e orientações ali presentes já seriam adotadas pela Corretora à época dos fatos.

²⁸ A Lei 9.613/98 e a Instrução CVM nº 301/99, no caso das corretoras.

²⁹ Art. 3º - Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei nº 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos. §1º - Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM nº 387, de 28 de abril de 2003, o cadastro de clientes deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: (Redação dada pela Instrução CVM nº 463/08) (...) §3º - As pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução deverão promover a atualização das fichas cadastrais dos clientes ativos em períodos não superiores a 24 meses. (Redação dada pela Instrução CVM nº 463/08).

³⁰ PAS CVM nº SP2005/180; PAS CVM nº SP2008/038; PAS CVM nº SP2005/296; PAS CVM nº 2005/188.

³¹ Voto do diretor Pedro Oliva Marcilio de Souza no PAS CVM nº SP20050180, julgado em 04/07/2007: *"(...) não é necessário que conste todo o patrimônio, ou que conste toda a renda do cliente, o que é necessário é que a renda conste diretamente na ficha ou em documentos já de posse da Corretora (...). Além disso, bens sob a guarda da Corretora também podem suprir eventual falha, como já se decidiu anteriormente (...) a análise da compatibilidade é feita com base no patrimônio ou na renda registrados na Corretora e não em outros"*.

³² Nas datas: 27.11.2007; 28.11.2007; e 7.12.2007.

³³ São eles: (i) extratos das operações com ações (fl. 866); (ii) atos constitutivos e balanço patrimonial da sociedade denominada SP Ltda. (sociedade que também operava por intermédio da SLW e seria controlada e administrada por F.S.) (fls. 402; 560 e 569); e (iii) reclamação apresentada ao Conselho de Supervisão da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercado ("BSM") por SP

Ltda., A.S.M. e F.S. em face da SLW no âmbito de processo de mecanismo de ressarcimento de prejuízos ("MPR") (fls. 705-715).

³⁴ FIF SLW Volatilidade.

³⁵ Segundo a defesa, o saldo não foi informado "*devido ao lapso temporal*".

³⁶ Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (...) XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

³⁷ PAS CVM nº RJ2004/4558; RJ2004/4559; RJ2004/4596; RJ2004/4583.

³⁸ Conforme Ofício BM&F 230-2007/DCA-CA, de 28/06/2007 (fls. 1216-1217).

³⁹ Apresenta notas de corretagem em nome da Ágora CMF, ata de incorporação da Ágora CMF pela Ágora Participações, e cópia do Ofício BM&F 230-2007/DCA-CA (fls. 1215-1245).

⁴⁰ Art. 9º. A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no §2º do art. 15, poderá: I - examinar e extrair cópias de registros contábeis, livros ou documentos, inclusive programas eletrônicos e arquivos magnéticos, ópticos ou de qualquer outra natureza, bem como papéis de trabalho de auditores independentes, devendo tais documentos ser mantidos em perfeita ordem e estado de conservação pelo prazo mínimo de cinco anos:

⁴¹ Art. 5º. Os cadastros e registros referidos, respectivamente, nos artigos 3º e 4º desta Instrução, deverão ser conservados, à disposição da CVM, durante o período mínimo de cinco anos, a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação.

⁴² Citam voto do referido diretor no PAS CVM nº RJ2005/2918, especificamente o seguinte trecho: "*Com efeito, ao longo do citado ano de 2004, a Ágora incorporou mais de 11 mil clientes; sendo que, deste universo, 5.667 foram absorvidos de uma única vez, por conta da assunção dos clientes da corretora Égide. Assim, verifico ter ocorrido uma situação excepcional na corretora (...) no período abrangido pela inspeção [21/06/2004 a 26/11/2004] (...) uma vez que a Ágora não se mostrou inerte a respeito das informações dos cadastros de seus clientes, bem como sobre suas atualizações. Inclusive, conforme exposto pela Defesa, encontram-se implantados ou em fase de desenvolvimento diversos procedimentos de controle, bem como projetos a respeito da padronização e atualização dos cadastros, tendo a corretora realizado substanciais investimentos nestes segmentos. (...) Pelo exposto, afasto a imputação de responsabilidade à Ágora Senior e ao seu diretor, Sr. Ricardo Miguel Stabile, por negligenciarem a atualização dos cadastros dos clientes, inclusive com reaproveitamento de cadastros de antigos clientes da Corretora Égide*".

⁴³ Processo Administrativo Disciplinar BSM 49/2012, julgado em 24/04/2014.

⁴⁴ Em 27/04/2004, o qual teria movimentado R\$ 15.900,00, e 25/05/2004, o qual teria movimentado R\$ 14.700,00.

⁴⁵ Cita o voto do referido diretor no PAS CVM nº SP2006/143, especificamente o seguinte trecho: "*Nos termos do art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/099, só devem ser comunicadas a esta autarquia aquelas operações que apresentem "características excepcionais" e que revelem "sérios indícios" de lavagem de dinheiro. Operações isoladas de baixo valor, nas quais os sacadores são devidamente indicados, não são necessariamente suspeitas*".

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 12/2013

Acusados: Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda.
Pedro Sylvio Weil
Ricardo Miguel Stabile
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

Assunto: Apuração de eventuais irregularidades no cumprimento das regras de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, no período compreendido entre janeiro de 2002 a dezembro de 2007, por parte das corretoras investigadas no Inquérito Administrativo 14/2010.

Relator: Diretor Gustavo Borba

Voto

I. SÍNTESE

1. Trata-se de acusação formulada pela Superintendência de Processos Sancionadores ("SPS" ou "Acusação") em face das corretoras Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Ágora CTVM"), Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda. ("Novinvest") e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. ("SLW"), e dos diretores Ricardo Miguel Stabile ("Ricardo Stabile"), da Ágora CTVM, e Pedro Sylvio Weil ("Pedro Weil"), da SLW, por supostas infrações ao cumprimento do dever de comunicação à CVM de operações consideradas suspeitas, na forma das regras de prevenção e combate à lavagem de dinheiro estabelecidas pela Instrução CVM nº 301/99 ("ICVM 301/99").

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2. Conforme se verifica do relatório, ao longo das investigações no âmbito do Inquérito Administrativo ("IA") CVM nº 14/2010¹, a SPS deparou-se com indícios de potenciais violações aos comandos da ICVM 301/99, razão pela qual foi instaurado o presente processo administrativo sancionador.

3. Esclarece-se que o exame dos fatos será realizado apenas à luz dos preceitos da ICVM 301/99, de forma que não estão abrangidas, no presente voto, em razão da estratégia de segregação adotada pela Acusação, quaisquer outras potenciais irregularidades que poderiam eventualmente decorrer dos mesmos fatos aqui relatados.

4. Em apertada síntese, aos Acusados são imputadas infrações que, para a sua melhor compreensão, podem ser agrupadas nos dois conjuntos abaixo descritos:

- i) violações ao disposto no art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98², c/c o art. 7º, inciso II, e art. 6º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99³⁻⁴, todos com as redações vigentes à época dos fatos, pela ausência de comunicação à CVM de operações, realizadas no mercado futuro de índice Bovespa, consideradas suspeitas por serem incompatíveis com situação patrimonial e financeira declarada nas fichas cadastrais dos comitentes; e
- ii) infrações aos comandos contidos no art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, c/c o art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com redações vigentes à época dos fatos, pela ausência de comunicação de operações tidas por excepcionais, diante da taxa de sucesso obtida por determinados comitentes no mercado de índice Bovespa.

5. Isto posto, antes de adentrar na análise do mérito propriamente dito, cumpre enfrentar as preliminares apresentadas pelos Acusados.

III.a. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

6. As defesas de Novinvest, SLW e Pedro Weil sustentam ter ocorrido prescrição da pretensão punitiva da CVM (art. 1º da Lei nº 9.873/99⁵), posto que os fatos investigados teriam ocorrido entre janeiro de 2002 e dezembro de 2007, com o início das investigações em junho de 2013 e a instauração do PAS em junho de 2014.

7. Alegam, ainda, que a interrupção desse prazo pela ocorrência de ato inequívoco que importe apuração dos fatos, previsto pelo art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.873/99⁶, só seria possível após a instauração do processo administrativo.

8. A Jurisprudência da CVM entende que o prazo de prescrição da Lei nº 9.873/99 pode ser interrompido, antes da instauração do PAS, por diversas vezes, em virtude de atos inequívocos que importem em apuração dos fatos (art. 2º, II).

9. Considero, contudo, não ser essa a melhor interpretação da Lei nº 9.873/99, uma vez que, seguindo esse raciocínio, o prazo para instauração do PAS poderia ser sucessiva e indefinidamente interrompido, em razão de diversos "atos inequívocos", o que obstaria a própria razão de ser dos institutos da prescrição e da decadência⁷, que é a pacificação social.

10. O prazo prescricional, por meio de várias interrupções, poderia se estender enormemente, causando insegurança jurídica, prejudicando o efetivo direito de defesa (pois não seria razoável a manutenção da documentação por período muito dilatado) e, muitas vezes, prejudicando a própria formulação de uma acusação robusta e consistente, pelo elevado distanciamento temporal dos fatos relacionados ao caso.

11. Observe-se que, mesmo antes da vigência da Lei nº 9.873/99, quando não havia regra sobre prescrição para sanções no âmbito da administração federal, diversas decisões do STJ entendiam que, apesar do vácuo legal, a ação punitiva seria prescritível, de forma que, por meio de interpretação analógica ao Decreto nº 20.910/32, sob a perspectiva da isonomia, aplicar-se-ia o mesmo prazo prescricional de cinco anos, previsto para o caso de propositura de ação contra a União (v.g., REsp 946.232/RS; AgRg no AG 889.000/SP; REsp 1063728/SP; e AgRg no REsp 1.061.001/SP).

12. Com a promulgação da Lei nº 9.873/99, a questão ficou expressamente definida, uma vez que a lei previu o prazo prescricional de cinco anos para a ação punitiva da Administração Pública Federal; mas, surgiu nova celeuma, uma vez que a mesma lei não previu, de forma explícita, um limite para as interrupções do prazo de prescrição por atos inequívocos que importem apuração de fatos.

13. Considero que a interpretação extensiva da possibilidade de interrupção afetaria, além do limite do razoável, a finalidade de pacificação social intrínseca em qualquer prazo prescricional, disto decorrendo a necessidade de interpretação da norma de forma restritiva e em conformidade com o princípio da segurança jurídica, no sentido de que essa interrupção apenas poderia ser realizada uma vez, após a qual a instauração do PAS teria que ocorrer, impreterivelmente, no prazo de cinco anos.

14. Anote-se que a interpretação sugerida estaria em linha com as outras regras prescricionais previstas nas leis nacionais, em especial as regras sobre prescrição contra a Administração Pública (art. 8º do Decreto 20.910/32) e aquelas que constam do Código Civil (art. 202).

15. Nesse sentido, podemos citar o entendimento de Marcelo Madureira Prates, segundo o qual cada uma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 2º da Lei nº 9.873/99 apenas poderia ocorrer uma vez, de forma que, na fase de investigação, que precede a instauração do PAS, o prazo de prescrição seria passível de interrupção pelo primeiro ato inequívoco que importasse em apuração de fatos:

"Pois bem, com base nessa interpretação por nós defendida, é imperioso considerar que somente é apto para interromper o prazo prescricional o primeiro ato inequívoco de apuração, independentemente da existência de outros atos de apuração posteriores. Ou seja, realizado o primeiro ato (interruptivo) de apuração do fato supostamente irregular, abre-se novo prazo quinquenal, desta feita para que a autoridade administrativa promova a citação do administrado sob suspeita, que é o ato interruptivo cronologicamente posterior, não mais podendo ser levados em conta eventuais atos de apuração posteriores.

Esse entendimento busca preservar ainda um dos princípios norteadores da atuação administrativa, qual seja, o da eficiência, além de proporcionar maior segurança jurídica aos administrados sujeitos ao poder administrativo sancionador. Até porque, de forma similar ao que ocorre no direito penal, cometido o ilícito, surge a pretensão punitiva e, por consequência, surge a possibilidade de sobre ela incidir a prescrição, principalmente para que o infrator não fique indefinidamente sob a ameaça da imposição de uma medida que irá em desfavor dos seus interesses. Um exemplo demonstrará que mesmo com a adoção dessa interpretação restritiva um processo administrativo punitivo poderá durar até 20 anos.

Figure-se um ilícito praticado ou consumado em junho de 2010. Nessa data, surge inexoravelmente a pretensão administrativa punitiva e, por decorrência, fixa-se o termo inicial original do prazo prescricional. Pela nossa interpretação, a autoridade administrativa responsável pela apuração e punição desse ilícito terá cinco anos para iniciar a investigação, é dizer, para praticar algum ato inequívoco que importe apuração do fato ilícito. Digamos que o primeiro, lembre-se, ato inequívoco, ocorra em maio de 2015; data, então, do segundo termo inicial do prazo quinquenal e a partir da qual abrir-se-ão mais cinco anos para que se promova a citação do infrator. Considerando que a citação seja realizada em abril de 2020, a autoridade administrativa terá outros cinco anos para emitir decisão condenatória recorrível, que, se ocorrer em março de 2025, ainda dará margem para que eventual decisão final seja proferida pelo órgão recursal até fevereiro de 2030.

Ou seja, mesmo tendo em consideração que apenas o primeiro ato inequívoco de apuração seja apto a interromper o prazo prescricional e que o processo administrativo nunca tenha ficado paralisado por mais de três anos (§1º do art. 1º da Lei 9.873/99), a imaginada pretensão administrativa punitiva poderia pender legitimamente sobre os interesses do administrado infrator desde junho de 2010 até fevereiro de 2030." ("Prescrição administrativa na Lei 9.873, de 23.11.99: entre simplicidade normativa e complexidade interpretativa")

16. O exemplo exposto por Marcelo Prates demonstra que, de fato, sucessivas interrupções da prescrição pelo mesmo fundamento poderiam levar a enormes dilações do prazo prescricional, impedindo, por período desproporcional e imprevisível, a pacificação social que se busca obter através da regra prescricional, o que nos leva a afastar tal interpretação, posto que violaria a teleologia inerente e essencial ao instituto da prescrição.

17. Acrescente-se que a imprescritibilidade, por opção constitucional, ficou restrita apenas a questões relacionadas à ação de grupos armados contra a ordem constitucional e ao Estado Democrático (art. 5º, XLIV), crime de racismo (art. 5º, XLII) e de ressarcimento relativo a atos de improbidade administrativa (art. 37, §5º), de modo que a regra geral deve ser a da prescritibilidade, por meio do qual se busca a pacificação social após o decurso de um certo lapso de tempo. Essa perspectiva certamente influencia as interpretações sobre a matéria, uma vez que o valor em questão deve atuar como vetor interpretativo das questões jurídicas pertinentes.

18. A título de exemplo, apesar de envolver questão diversa (punição de servidor público), pode-se citar a jurisprudência do STF, segundo a qual a regra prevista nos parágrafos 3º e 4º do art. 142 da Lei nº 8.112/90 (de que a interrupção da prescrição pela instauração de processo disciplinar apenas voltaria a correr ao final do processo) deveria ser interpretada no sentido de que, após esgotamento do prazo máximo ordinário para finalização do processo disciplinar (140 dias), a prescrição recomençaria a contar independentemente da finalização do procedimento, uma vez que não seria *“crível que se admita encerrar a ordem jurídica uma verdadeira espada de Dâmoques a desabar sobre a cabeça do servidor a qualquer momento”*⁸.

19. Assim, podemos concluir, em síntese, que não estaria em sintonia com a Constituição a interpretação de que, antes da instauração do PAS, seriam possíveis diversas interrupções do prazo de “prescrição” por vários atos inequívocos que importassem em apuração dos fatos, uma vez que essa exegese permitiria o alargamento indefinido do prazo de prescrição, sempre que a Administração Pública promovesse um novo ato de apuração, o que agrediria o núcleo central do valor (“pacificação social”) que o ordenamento jurídico buscou preservar com a prescrição.

20. No caso em tela, o processo sancionador foi instaurado em junho de 2013, mais de 11 anos após as primeiras operações relacionadas ao presente PAS (jan/02)⁹ e quase sete anos após a última operação mencionada pela Acusação, realizada em dezembro de 2007¹⁰. Assim, mesmo considerando que as infrações em questão tiveram natureza continuada (art. 1º da Lei nº 9.873/99), dever-se-ia verificar se transcorreram mais de cinco anos entre o primeiro ato inequívoco de apuração dos fatos¹¹ após dez/2007 (que foi quando ocorreu a última operação relacionada à acusação) e a instauração no PAS.

21. Nesse contexto, verifica-se que o primeiro ato inequívoco de apuração dos fatos após dezembro de 2007 foi o Ofício CVM/GMA-2/Nº 03/08, de 07/01/2008 (fls. 237¹²), do que se extrai que teriam transcorrido mais de cinco anos desde este ato administrativo até a instauração do PAS em junho de 2013, razão pela qual, segundo a linha interpretativa adotada, haveria de se reconhecer a prescrição da ação punitiva¹³.

22. Anote-se que, mesmo não se admitindo a natureza continuada das infrações em questão, em virtude da ausência de comprovação de conduta combinada entre os acusados, a mesma conclusão seria alcançada caso a prescrição fosse analisada de forma separada em relação a cada uma das corretoras acusadas, uma vez que os primeiros atos inequívocos de apuração dos fatos em relação à Agora e à Novinvest ocorreram, respectivamente, em 15.09.2004 (fls. 25) e em 13.04.2005 (fls. 118-119), antes, portanto, do ato de jan/08 que buscava apuração de fatos relacionados à SLW (fls. 237).

23. Fico, contudo, vencido na análise da questão prescricional, posto que os demais membros do Colegiado mantiveram o entendimento atual da CVM, segundo o qual a

prescrição poderia ser interrompida diversas vezes antes da instauração do PAS em virtude de diferentes atos inequívocos que importassem em apuração dos fatos¹⁴.

24. Assim, considerando que a maioria do Colegiado manteve o entendimento tradicional da CVM, ficou rejeitada, por maioria, a preliminar de prescrição.

III.b. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

25. Pedro Weil sustenta sua ilegitimidade passiva, pois, à época dos fatos, inexistiria previsão na regulação para a responsabilização pessoal do diretor da pessoa jurídica sujeita à ICVM 301/99. O referido acusado também afirma, da mesma forma que Ricardo Stabile, que a Acusação não teria individualizado as suas condutas e suas responsabilidades nas infrações apuradas no processo, tampouco demonstrado sua culpa ou dolo na condução das atividades das respectivas corretoras. Essas questões se confundem com o mérito e, portanto, serão analisadas no capítulo próprio (Subseção IV.b).

26. Quanto à ilegitimidade passiva da Ágora CTVM, sustenta a corretora que os negócios mencionados pela Acusação teriam, na realidade, sido intermediados pela Ágora Sênior Corretora de Mercadorias e Futuros Ltda. ("Ágora CMF"), e não pela Ágora CTVM, que foi acusada no presente PAS.

27. Constam nos autos cópias de notas de corretagem emitidas pela então BM&F em nome dos clientes que, de acordo com a Acusação, teriam realizado operações através da Ágora CTVM (L.O., L.V.G, H.F., G.V., M.S. e A.S.)¹⁵. Ocorre que, pelo cotejo das notas de corretagem com as tabelas presentes no relatório da Acusação, verifica-se que, de fato, conforme alega a Ágora CTVM, as operações citadas pela Acusação foram intermediadas pela Ágora CMF¹⁶.

28. Ademais, também há nos autos manifestação da BM&F¹⁷, informando que os títulos e permissões de acesso necessárias para operação nesse mercado, que antes eram conferidos à Ágora CMF, apenas teriam sido transferidos à Ágora CTVM em 9.10.2006, de modo que as operações mencionadas pela Acusação, por terem ocorrido ao longo dos anos de 2002 e 2004, não poderiam ser atribuídas à Ágora CTVM.

29. Cumpre mencionar que, diante das características do presente inquérito, não me parece ser conveniente, nem oportuno, no presente momento, a retificação da acusação para substituir, no pólo passivo, a Ágora CTVM pela Ágora CMF, tanto em razão da natureza da infração ora tratada (que sequer se encontra mais sob a tutela da CVM¹⁸), como considerando o longo lapso temporal transcorrido desde a ocorrência dos fatos ora em análise.

30. Desse modo, entendo que os documentos constantes dos autos não comprovam a participação da Ágora CTVM¹⁹, mas sim da Ágora CMF, o que leva ao acolhimento da preliminar para a exclusão da Ágora CTVM em virtude de sua ilegitimidade passiva.

31. Voto, portanto, pela extinção do presente processo, sem resolução de mérito, em relação à Ágora CTVM.

32. Essa conclusão, contudo, não pode ser estendida ao diretor Ricardo Stabile, pois, como reconhecido em sua própria defesa, ele também era, à época dos fatos, diretor da

Ágora CMF é responsável pelo cumprimento do disposto na ICVM 301/99, de forma que o direcionamento equivocado do PAS para a Ágora CTVM não afasta sua legitimidade.

33. Considerando que Ricardo Stabile também era o administrador responsável pela Ágora CMF, real envolvida na questão, e tendo em vista que, quando intimado no presente processo, apresentou defesa efetiva relacionada aos atos da verdadeira envolvida (Ágora CMF), inexistiu prejuízo para a sua defesa, não havendo, portanto, que se falar em nulidade do processo ou ilegitimidade do diretor acusado, em linha com o princípio do *pas de nullité sans grief*.

III.c. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

34. Ricardo Stabile afirma que o presente processo ofenderia o princípio da ampla defesa, na medida em que a Ágora CMF não estaria mais em operação desde 2006 e a documentação relativa às operações não poderia ser acessada pelo defendente, uma vez que tais documentos não precisariam mais ser mantidos após cinco anos, em função do disposto no art. 9º, inciso I, da Lei 6.385/76²⁰, c/c o art. 5º da ICVM 301/99²¹. Em função dessa circunstância, ele estaria sendo prejudicado por não poder apresentar documentação de suporte às suas alegações de defesa, limitando-se a interpretar fatos já descritos nos autos.

35. Embora a questão seja sensível, entendo que a preliminar não deve ser acolhida, uma vez que, no caso concreto, imputa-se a Ricardo Stabile uma infração de natureza essencialmente objetiva, qual seja, a não comunicação de operações suspeitas à CVM, comunicação esta que, de fato, não ocorreu. Não se vislumbra, no caso em análise, como a apresentação de eventuais contraprovas não constantes dos autos por parte do referido acusado teria o condão de afetar a tese acusatória, até mesmo porque essa alegação poderia ter pertinência quanto à acusação relacionada ao volume de negociação (documentos que justificassem o volume), mas não no que se refere às operações com percentual exorbitante de sucesso, em relação à qual nenhum documento poderia justificar a ausência de comunicação.

36. Ademais, em precedente da CVM²², posteriormente avalizado pelo Poder Judiciário²³, o Colegiado da autarquia entendeu que a não manutenção de documentos pelo regulado seria insuficiente para caracterizar, por si só, cerceamento de sua defesa.

37. Rejeito, assim, a preliminar de cerceamento de defesa aduzida por Ricardo Stabile.

IV. MÉRITO

38. Como visto, as acusações podem ser circunscritas a dois grandes conjuntos:

IV.a. NÃO COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES CONSIDERADAS SUSPEITAS

39. A Acusação sustenta terem ocorrido violações ao disposto no art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, c/c os artigos 7º, II, e 6º, I, da Instrução CVM nº 301/99, em virtude da ausência de comunicação de operações consideradas suspeitas realizadas no mercado futuro de índice Bovespa, cujos valores se afigurariam objetivamente incompatíveis com as respectivas ocupações profissionais e situações patrimoniais e financeiras declaradas nas fichas cadastrais dos comitentes.

40. Como descrito no §5º do relatório, a análise efetuada pela SPS para verificar se uma operação seria “objetivamente incompatível” com as informações declaradas nas fichas cadastrais dos comitentes baseou-se no critério do volume total negociado e no critério de exposição máxima diária.

41. Ocorre que o cálculo da SPS para a avaliação da infração sob a perspectiva do volume total negociado não está em sintonia com o entendimento adotado em precedentes da própria CVM²⁴ e em recente julgado da BSM²⁵. Segundo essas decisões, a verificação da compatibilidade das operações com a situação econômico-financeira do cliente não deve se basear, no caso de *day-trade*, no valor bruto das operações, mas sim no seu valor líquido, representado pela diferença entre o valor de compra e o valor de venda dos títulos negociados, pois *“nesse tipo de operação o risco assumido pelo investidor não corresponde ao valor total dos títulos negociados, mas sim à diferença entre o valor de compra e o valor de venda”*²⁶.

42. Com relação ao critério da exposição máxima diária, entendo que este não representa, por si só, informação útil à averiguação de sua incompatibilidade com a situação econômico-financeira do comitente, uma vez que as operações analisadas no presente PAS foram feitas no mercado futuro, segmento em que, sabidamente, é possível ao comitente negociar de forma bastante alavancada e, por esse motivo, dele se exige uma margem de garantia específica para cada contrato negociado, a qual varia diariamente de acordo com algumas condições de mercado, como a volatilidade e o preço.

43. Desta forma, para fins de aferição de cumprimento ao preceito de que trata o art. 7º, II, c/c o art. 6º, II, da ICVM 301/99, o parâmetro de valor bruto total das operações, nos moldes propostos pela Acusação, bem como o critério de exposição máxima diária, não seriam pertinentes, uma vez que deveriam ser utilizados, para tal finalidade, os valores líquidos negociados por cada comitente, que equivalem aos valores de Ajuste do Dia calculados pela própria SPS e contidos em diversas tabelas de seu relatório²⁷.

44. Ao se utilizar como parâmetro comparativo os valores líquidos diários negociados pelos comitentes citados pela Acusação, verifica-se que não foram realizadas, com substância relevante, operações incompatíveis com os patrimônios declarados em suas respectivas fichas cadastrais, apesar da ocorrência de ínfimos e raros desvios, que, quando ocorreram, sequer ultrapassaram o valor da renda mensal declarada do respectivo cliente (conforme tabelas anexas).

45. A única exceção seria o caso de F.S., que negociava por meio da corretora SLW. O mencionado comitente movimentou, em um dos três pregões em que negociou no mercado futuro (27.11.2007), valor que ultrapassou em R\$171.200,00 o patrimônio total declarado constante de sua ficha cadastral (R\$200.000,00), e que representava cerca de 37 vezes a sua renda mensal declarada (R\$10.000,00).

46. Em relação a esse comitente em específico, SLW e Pedro Weil afirmaram que a Acusação teria ignorado outras informações contidas nos autos, que demonstrariam que F.S. possuiria, à época, patrimônio adequado para lastrear as suas operações naquela corretora²⁸.

47. Com efeito, a jurisprudência da CVM aponta no sentido de que a ficha cadastral constitui somente um dos meios passíveis de serem utilizados para a verificação da

compatibilidade das operações cursadas pelos clientes. Assim, por exemplo, *"quando a corretora custodia ativos de seus clientes, ela já tem conhecimento dessa parcela de seus patrimônios e, portanto, pode aferir diretamente a compatibilidade das operações realizadas, sem recorrer aos dados do cadastro"*²⁹.

48. Como se observa dos documentos contidos nos autos (arquivo contido no CD às fls. 866), F.S. possuía, ao final do pregão de 27.11.2007, ações que totalizariam R\$396.394,00. Somando-se os R\$ 200.000,00 de sua conta corrente declarados em sua ficha cadastral com o valor dos mencionados ativos, conclui-se que o valor líquido das operações realizadas por F.S. no mercado futuro naquele dia não ultrapassou o valor de seu patrimônio conhecido pela corretora.

49. Diante de todo o exposto, entendo que as operações em questão não seriam objetivamente incompatíveis com a situação econômico-financeira de seus respectivos comitentes; inexistindo, por consequência, obrigação de comunicação de tais operações à CVM por parte das corretoras e de seus respectivos diretores, na forma do art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, c/c os artigos 7º, inciso II, e 6º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, com redações vigentes à época dos fatos.

IV.b. NÃO COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES CONSIDERADAS EXCEPCIONAIS

50. Em seu Relatório, a SPS destacou que diversos comitentes das corretoras aqui citadas obtiveram taxa de sucesso³⁰ de 100%, ou próximo desse patamar; ou seja, auferiram ganhos em todos (ou em quase todos) os pregões que operaram. Para a Acusação, teria havido infração aos comandos contidos no art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, c/c o art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com redações vigentes à época dos fatos, em virtude da ausência de comunicação de operações tidas por excepcionais, diante da taxa de sucesso obtida por determinados comitentes no mercado futuro de índice Bovespa.

51. De fato, considerando que a probabilidade de ganhos sistemáticos no mercado futuro por um mesmo comitente diminui à medida que esse comitente participa de mais pregões³¹, torna-se evidente a excepcionalidade dessas transações.

52. A questão fica ainda mais clara quando se observa a ínfima probabilidade da obtenção de taxas de sucesso de 100% por tais comitentes nos pregões em que operaram. Conforme cálculos realizados pela SPS com base em fórmula utilizada em precedente da CVM³², as probabilidades de ganhos sistemáticos por determinados clientes iriam de 0,0015% (comitente GC, 16 pregões) a 0,000000000000089% (comitente L.V.G., 50 pregões).

53. Não se pode deixar de mencionar, ainda, o caso de M.U., que operava através da Novinvest. Tal comitente, segundo dados levantados pela Acusação, obteve ganhos em impressionantes 292 dos 294 pregões em que atuou, representando uma taxa de sucesso de 99,3%.

54. A situação aqui descrita se assemelha ao caso analisado pelo Colegiado no PAS SP2006/160, julgado em 28.08.2007. Cabe, diante de sua pertinência, transcrever os seguintes trechos do voto do Diretor-Relator Marcos Pinto, que foi acompanhado por unanimidade pelos demais integrantes do Colegiado:

"Segundo o Relatório de Inspeção, sete clientes da Fitta realizaram 52 operações day trade sucessivas com derivativos no intervalo de três

meses nas quais obtiveram 100% de sucesso. Obviamente, essas operações são excepcionais, constituindo indício sério de lavagem de dinheiro, razão pela qual deveriam ter sido imediatamente comunicadas à CVM.

*Essa afirmação não implica qualquer julgamento a respeito da licitude das referidas operações. Na verdade, essas operações podem até ser perfeitamente legítimas. **É inegável, porém, que elas são excepcionais e suspeitas, tendo em vista a natureza do mercado de derivativos e a taxa de sucesso obtida. E isso basta para ensejar o dever de comunicação previsto no art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99.***”(grifo nosso)

55. Ressalta-se que, ao contrário do que busca sustentar a defesa de SLW e Pedro Weil, a circunstância de o voto acima mencionado ter sido proferido em data posterior aos fatos ora examinados não configura qualquer aplicação retroativa de nova interpretação, o que certamente seria vedado pelo art. 2º, XIII, da Lei nº 9.784/99³³. Trata-se, em verdade, de mera aplicação da norma contida naquele dispositivo regulamentar desde a sua edição, não havendo que se falar em qualquer alteração em sua interpretação.

56. Após a confirmação de que as operações eram de fato excepcionais e que, por isso mesmo, deveriam ter sido comunicadas à CVM, na forma do art. 7º, inciso I, da ICVM 301/99, cabe averiguar a possibilidade de responsabilização das pessoas que teriam o dever de efetuar essa comunicação.

57. Nesse sentido, cumpre consignar que a ICVM 301/99, na linha da Lei nº 9.613/98, instituiu um conjunto de regras prudenciais, com a criação de mecanismos voltados a assegurar a detecção e o combate de operações potencialmente danosas não apenas ao mercado de valores mobiliários, mas, à sociedade em geral³⁴. Por sua natureza de norma que encerra um dever de vigilância e supervisão, descumpre-se a obrigação de que trata o art. 7º da ICVM 301/99 não apenas por condutas dolosas, mas também culposas³⁵.

58. No caso, a negligência apta a caracterizar infração aos dispositivos da ICVM 301/99, a meu ver, restou configurada, na medida em que, além de se ter deixado de comunicar à CVM operações cujas taxas de sucesso eram, no mínimo, faticamente inusitadas, essa conduta omissiva foi continuada, retirando-se da autoridade competente, assim, a possibilidade de eventualmente atuar, no momento oportuno, com o fito de detectar com brevidade potenciais atividades irregulares através do mercado de capitais, que seria um dos desideratos da Lei nº 9.613/98.

59. Cumpre rejeitar a alegação de que inexistiria, à época dos fatos, previsão para responsabilização pessoal dos diretores responsáveis pelo cumprimento dos preceitos contidos na ICVM 301/99. A redação original do art. 12 da Lei nº 9.613/98³⁶, assim como o conteúdo originário dos artigos 2º e 8º da ICVM 301/99³⁷⁻³⁸, já previam a possibilidade de responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica sujeita a esses diplomas.

60. Não procede, igualmente, a alegação de que a ICVM 301/99 deveria ser interpretada em conjunto com a ICVM 387/03, a qual foi reformada pela ICVM 450/07 para incluir de forma expressa a responsabilidade pessoal do diretor apontado como responsável pelo cumprimento das normas nela contidas. Em linha com precedentes, a ICVM 387/03 e a ICVM 301/99 não se confundem, pois “possuem finalidades distintas” e

*"estão sujeitas a penalidades estabelecidas em diferentes leis, ou seja, à Lei nº 6.385/76, no primeiro caso, e à Lei nº 9.613/1998, no segundo"*³⁹.

61. Sobre o tema, vale, inclusive, anotar que, ainda sob a égide da redação original da ICVM 387/03, ou seja, antes de sua reforma pela ICVM 450/07, e mesmo antes da reforma da ICVM 301/99 pela ICVM 463/08, o Colegiado aplicou penalidades a diretores de corretoras por infrações ao dever de comunicação inscrito no art. 11 da Lei nº 9.613/98 e no art. 7º da ICVM 301/99, como se pode verificar, por exemplo, no PAS SP2001/0373, julgado em 24.06.2004, no PAS RJ2003/12911, julgado em 08.09.2005, e no PAS SP2005/0296, julgado em 05.12.2006.

62. A alegação de que a Acusação teria imputado aos diretores ora acusados uma espécie de responsabilidade objetiva também não merece ser acolhida. Conforme reiteradas manifestações do Colegiado⁴⁰, muitas das Instruções emitidas pela CVM estabelecem o que se convencionou denominar de *centros de imputação de responsabilidades*, atribuindo a um ou mais indivíduos a tarefa de atuar com a missão de *"assegurar a implementação de procedimentos e controles internos necessários para que certas normas sejam cumpridas pelo administrado"*⁴¹.

63. A responsabilização do diretor responsável, em razão do centro de imputação pertinente, *"muitas vezes prescinde da individualização específica da conduta"*, mas não se confunde com a responsabilidade objetiva, conforme já decidido pelo Colegiado da CVM em precedente relatado pela Diretora Luciana Dias em 06.12.2012 (PAS nº 08/2004):

"12. A nomeação de um diretor responsável perante a CVM é um mecanismo cuja finalidade é a criação de um núcleo de imputabilidade nos prestadores de serviços do mercado de valores mobiliários. Aos diretores é atribuída a qualidade de centros de imputação de responsabilidade. Esses diretores têm plena ciência desta qualidade quando assumem os respectivos cargos. Trata-se de uma estratégia regulatória legítima que visa a criar incentivos para que esses executivos construam, dentro das estruturas internas desses prestadores de serviços, redes de cumprimento e fiscalização das normas legais regulamentares, provenientes da autorregulação ou mesmo as regras da própria instituição.

13. A responsabilização dos centros de imputação muitas vezes prescinde da individualização específica da conduta. Essa estratégia, porém, está longe do instituto da responsabilidade objetiva, em que a avaliação da culpa ou do dolo do indivíduo é dispensável. O diretor responsável sempre pode comprovar que promoveu esforços razoáveis para assegurar o cumprimento sistemático da regulação por aquela instituição e seus membros. Se esses mecanismos foram satisfatoriamente implementados e o diretor provou ser diligente, ainda que haja uma falha pontual, não há que se falar em responsabilidade do diretor."

64. Os diretores acusados apenas alegaram genericamente que tomaram *todas as medidas para evitar ausências de comunicação relacionadas* às hipóteses da ICVM 301/99⁴², mas não comprovam, nem tampouco indicam quais foram as medidas de cautela adotadas com esse desiderato⁴³.

65. Ricardo Miguel Stabile, por exemplo, limita-se a afirmar, no que se refere às operações com taxa de sucesso excepcional, que instituiu regras para *"o aperfeiçoamento dos sistemas de controle de ganho/perdas consecutivos"*, mas não comprova e nem mesmo explica quais teriam sido essas medidas. Pedro Weil, por sua

vez, nem mesmo alega que adotou medidas adequadas para detectar especificamente essas situações⁴⁴.

66. Desta forma, diante da ausência de demonstração, pelos acusados, de que eles instituíram controles e procedimentos adequados e suficientes para evitar que as corretoras violassem os deveres de comunicação previstos na ICVM 301/99, impõe-se a sua condenação com fulcro no art. 12 da Lei nº 9.613/99, c/c os artigos 2º e 8º da ICVM 301/99.

67. Por fim, esclarece-se que, na aplicação das penalidades, serão observados o valor limite para multa de R\$ 200.000,00 (art. 12, II, da Lei nº 9.613/98⁴⁵- vigente à época) e as circunstâncias pretéritas de cada acusado, as quais terão influência na dosimetria apenas sob a perspectiva do histórico de cada acusado, mas não como critério de reincidência, uma vez que os precedentes que serão citados no próximo capítulo ainda não transitaram em julgado.

V. CONCLUSÃO

68. Diante de todo o exposto, **rejeitada a preliminar de prescrição** em virtude de decisão majoritária, voto pela:

- a. **extinção** do processo, sem resolução do mérito, em relação à Ágora CTVM;
- b. **rejeição** das demais preliminares;
- c. **absolvição** de **Ricardo Stabile, Novinvest, SLW e Pedro Weil** em relação à acusação de descumprimento do art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, c/c os artigos 7º, inciso II, e 6º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com redações vigentes à época dos fatos;
- d. **condenação** da **Novinvest**, com fulcro no art. 12, inciso II, e §2º, inciso IV, da Lei nº 9.613/98, ao pagamento de multa pecuniária no valor de **R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)**, pelo descumprimento do art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, c/c o art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com redações vigentes à época dos fatos; e
- e. **condenação** da **SLW**, com fulcro no art. 12, inciso II e §2º, inciso IV, da Lei nº 9.613/98, ao pagamento de multa pecuniária no valor de **R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)**, pelo descumprimento do art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, c/c o art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com redações vigentes à época dos fatos, considerando, na dosimetria da pena, o histórico da mencionada corretora, que já foi condenada pela CVM em decorrência da mesma infração no âmbito do PAS CVM nº RJ2012/1606, julgado em 04.02.2014;
- f. **condenação** de **Ricardo Stabile**, diretor da Ágora CMF responsável pelo cumprimento da ICVM 301/99 (art. 10), ao pagamento de multa pecuniária no valor de **R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)**, com fulcro no art. 12, inciso II e §2º, inciso IV, da Lei nº 9.613/98, pelo descumprimento do art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, c/c o art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com redações vigentes à época dos fatos; e

- g. **condenação** de **Pedro Weil**, diretor da SLW responsável pelo cumprimento da ICVM 301/99 (art. 10), com fulcro no art. 12, inciso II e §2º, inciso IV, da Lei nº 9.613/98, ao pagamento de multa pecuniária no valor de **R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)**, pelo descumprimento do art. 11, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, c/c o art. 7º, inciso I, da Instrução CVM nº 301/99, todos com redações vigentes à época dos fatos, considerando, na dosimetria da pena, o histórico do mencionado diretor, que já foi condenado pela CVM em decorrência da mesma infração no âmbito do PAS CVM nº RJ2012/1606, julgado em 04.02.2014.

69. É o meu voto.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

¹ O mencionado inquérito foi instaurado com o objetivo de averiguar eventuais irregularidades em negócios no mercado futuro da então BM&F, em prejuízo da Fundação Assistencial e Previdenciária da EMATER/PR – FAPA. Atualmente, o IA CVM nº 14/2010 está em trâmite com o DRT.

² Lei nº 9.613/98, art. 11. As pessoas referidas no art. 9º:

I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-se;

II - deverão comunicar, abstendo-se de dar aos clientes ciência de tal ato, no prazo de vinte e quatro horas, às autoridades competentes:

a) todas as transações constantes do inciso II do art. 10 que ultrapassarem limite fixado, para esse fim, pela mesma autoridade e na forma e condições por ela estabelecidas, devendo ser juntada a identificação a que se refere o inciso I do mesmo artigo;

b) a proposta ou a realização de transação prevista no inciso I deste artigo. (Redação original vigente à época dos fatos.)

³ ICVM nº 301/99, art. 6º. Para os fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei nº 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução dispensarão especial atenção às seguintes operações envolvendo títulos ou valores mobiliários:

I - operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas; (...). (Redação original vigente à época dos fatos.)

⁴ ICVM nº 301/99, art. 7º. Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei nº 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução deverão comunicar à CVM, no prazo de vinte e quatro horas, a contar da ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo:

I - todas as transações abarcadas pelos registros previstos no art. 4º desta Instrução, cujas características sejam excepcionais no que se refere às partes envolvidas, forma de realização e/ou instrumentos utilizados, ou para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal, que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ou com eles relacionar-se; e

II - a proposta ou a realização de transação abarcada pelo preceituado no art. 6º desta Instrução. (Redação original vigente à época dos fatos.)

⁵ Lei nº 9.873/99, art. 1º - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

⁶ Lei nº 9.873/99, art. 2º - Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato.

⁷ Em relação ao prazo em questão, que envolve o tempo máximo para instauração de processo administrativo, existe grande divergência quando à sua natureza prescricional ou decadencial. Abstemo-nos de analisar a natureza do prazo em questão, uma vez que essa discussão não seria útil para solução do caso, especialmente porque, desde a vigência do novo Código Civil, o prazo decadencial também passou a ser passível de interrupção (art. 207).

⁸ *“É sabido que dois valores se fazem presentes: o primeiro, alusivo à Justiça, a direcionar a possibilidade de ter-se o implemento a qualquer instante; já o segundo está ligado à segurança jurídica, à estabilidade das relações e, portanto, à própria paz social que deve ser restabelecida num menor tempo possível. Não é crível que se admita encerrar a ordem jurídica verdadeira espada de Dâmocles a desabar sobre a cabeça do servidor a qualquer momento.”* (voto do Min. Marco Aurélio, relator do RMS 23436/DF).

⁹ Aquela feita por EM, em 02/1/2002, por meio da Novinvest.

¹⁰ Aquela feita por OD, em 28/12/2007, por meio da SLW.

¹¹ Segundo a jurisprudência da CVM, o ato a que alude o art. 2º, inciso II, do citado diploma legal opera seus efeitos independentemente da instauração do processo administrativo e, tampouco, exige a participação do acusado, como se pode verificar na seguinte decisão: *“Contudo, o entendimento da CVM firma-se no sentido de que qualquer ato documental, de existência certa e comprovada, tem efeito interruptivo, não sendo exigida a ciência bilateral para a referida interrupção. Assim conforme decisões em diversos processos, entre os quais PAS CVM nº 2/2009, PAS nº RJ2007/4665, PAS CVM nº 19/03, PAS CVM nº RJ2008/2570”*. (trecho do voto proferido pelo Diretor-Relator Eli Loria no PAS CVM Nº 20/2005, julgado em 12/04/2011).

¹² Nesse ofício, solicita-se à SLW fichas cadastrais e informações sobre clientes que teriam realizado atos relacionados ao presente PAS que se enquadrariam na ICVM nº 301/99 e, portanto, ensejariam o dever de comunicação à CVM.

¹³ Ressalvo, para evitar qualquer mal entendido, que, caso esse entendimento viesse a prevalecer, não seria cabível cogitar-se em responsabilização de qualquer funcionário da CVM, uma vez que, como já exposto, o entendimento atual da autarquia é o de que a prescrição poderia ser interrompida por diversas vezes, de forma que não haveria sequer resquício de culpa por parte dos servidores.

¹⁴ A título de exemplo de atos de apuração que seriam aptos, conforme entendimento majoritário do Colegiado, a ensejar diversas interrupções da prescrição, podemos citar: (i) Ofício CVM/GMA-2/Nº192/04, de 15/09/2004 (fls. 25); (ii) Ofício CVM/GMA-2/Nº195/04, de 15/09/2004 (fls. 111); (iii) Ofício CVM/GMA-2/Nº197/04 (fls. 176), de 15/09/2004; (iv) Ofício CVM/GMA-2/Nº52/05, de 13/04/2005 (fls. 41-42); (v) Ofício CVM/GMA-2/Nº 053/05, de 13/04/2005 (fls. 206); (vi) Ofício CVM/GMA-2/Nº 03/08, de 07/01/2008 (fls. 237); (vii) Ofício CVM/SPS/GPS-2/Nº71/11, de 09/05/2011 (fls. 290-291); (viii) Ofício CVM/SPS/GPS-2/Nº16/12, de 09/03/2012 (fls. 408-409)

¹⁵ Nas referidas notas há a indicação do antigo CNPJ/CGC nº 03.375.855/0001-95 que, de acordo com o cadastro da Receita Federal, pertenceu à Ágora CMF.

¹⁶ A título de exemplo, podemos mencionar as seguintes operações:

(i) de acordo com o Relatório da SPS (Tabela 2), L.O. teria operado, por meio da Ágora CTVM, 20 contratos de IND em 17/05/2004 e 40 em 18/05/2004, obtendo ajustes do dia equivalentes a R\$ 3.000,00 e 2.700,00, respectivamente; tais operações – com os mesmos valores dos ajustes do dia –, estão identificadas nas notas de corretagem às fls. 1.240 e 1.241;

(ii) de acordo com o Relatório da SPS (Tabela 3), L.V.G. teria operado, por meio da Ágora CTVM, 40 contratos de IND em 27/10/2003 e 40 em 29/10/2003, obtendo ajustes do dia equivalentes a R\$ 5.700,00 e 5.400, respectivamente; tais operações – com os mesmos valores dos ajustes do dia –, estão identificadas nas notas de corretagem às fls. 1.236 e 1.237;

(iii) de acordo com o Relatório da SPS (Tabela 4), H.F. teria operado, por meio da Ágora CTVM, 40 contratos de IND em 11/08/2004 e 40 em 12/08/2004, obtendo ajustes do dia equivalentes a R\$ 3.000,00 e 1.575,00, respectivamente; tais operações – com os mesmos valores dos ajustes do dia –, estão identificadas nas notas de corretagem às fls. 1.238 e 1.239;

(iv) de acordo com o Relatório da SPS (Tabela 5), G.V. teria operado, por meio da Ágora CTVM, 20 contratos de IND em 18/12/2003 e 40 em 19/12/2003, obtendo ajustes do dia equivalentes a R\$ 5.400,00 e 3.000,00, respectivamente; tais operações – com os mesmos valores dos ajustes do dia –, estão identificadas nas notas de corretagem às fls. 1.244 e 1.45;

(v) de acordo com o Relatório da SPS (Tabela 9), M.S. teria operado, por meio da Ágora CTVM, 20 contratos de IND em 04/11/2002 e 50 em 05/11/2012, obtendo ajustes do dia equivalentes a R\$ 4.800,00 e 12.300, respectivamente; tais operações – com os mesmos valores dos ajustes do dia – estão identificadas nas notas de corretagem às fls. 1.233 e 1.235; e

(vi) de acordo com o Relatório da SPS (Tabela 11), A.S. teria operado, por meio da Ágora CTVM, 45 contratos de IND em 16/12/2003 e 25 em 17/12/2003, obtendo ajustes do dia equivalentes a R\$ 1.050,00 e 900,00, respectivamente; tais operações – com os mesmos valores dos ajustes do dia –, estão identificadas nas notas de corretagem às fls. 1.243 e 1.242.

¹⁷ Ofício BM&F nº 230-2007/DAC-CA, de 28/06/2007 (fls. 1.216-1.217), no qual consta que “em 09/10/2006 foi realizada a transferência de dois títulos patrimoniais de Corretora de Mercadorias e nove permissões de acesso de Ágora CM e Futuros Ltda., CNPJ 03.375.855/0001-95, para Ágora CTVM S.A., CNPJ 74.014.747/0001-35. A cada título de Corretora de Mercadorias estão vinculados um título não patrimonial de Sócio DO Títulos Públicos e um título não patrimonial de Sócio DO Câmbio, conforme Ofício Circular 064/2002-DG, de 30/04/2002, e cinco permissões de acesso, de acordo com o artigo 16 dos Estatutos Sociais da BM&F.

Sendo assim, situação atual em relação à propriedade de títulos e direitos desta Bolsa é a seguinte: a Ágora CM e Futuros Ltda. possui um título de Sócio Efetivo Patrimonial e um título de Sócio Efetivo Não Patrimonial; a Ágora CTVM S.A. possui os saldos apresentados na tabela a seguir: corretora de mercadorias (2); sócio DL – Pleno (1); Sócio DO – Câmbio (2); Sócio DO – Títulos Públicos (2); membro de compensação (1); permissão de acesso ao pregão (19) sócio efetivo não patrimonial (1).

¹⁸ Com a reforma da Lei nº 9.613/99 pela Lei nº 12.683, de 09/07/2012, as comunicações do art. 11 da Lei nº 9.613/99 passaram a ser diretamente enviadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF. Essa alteração foi efetuada na ICVM 301/99 por meio da ICVM 534, de 4 de junho de 2013.

¹⁹ Nesse sentido, também vale notar que no Relatório de Análise Nº 032/06 – documento que, de acordo com a SPS, ensejou a instauração do IA 14/2010 –, SMI apenas fez referência à Ágora Sênior CM e Futuros Ltda., conforme subseção II.4 daquele relatório (fls. 03-24).

²⁰ Lei 6.385/76, art. 9º - A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no §2º do art. 15, poderá: I - examinar e extrair cópias de registros contábeis, livros ou documentos, inclusive programas eletrônicos e arquivos magnéticos, ópticos, ou de qualquer outra natureza, bem como papéis de trabalho de auditores independentes, devendo tais documentos ser mantidos em perfeita ordem e estado de conservação pelo prazo mínimo de cinco anos:

²¹ Lei 6.385/76, art. 5º - Os cadastros e registros referidos, respectivamente, nos artigos 3º e 4º desta Instrução, deverão ser conservados, à disposição da CVM, durante o período mínimo de cinco anos, a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação.

²² Processo Administrativo Sancionador CVM nº 05/2002, julgado em 05/04/2004. De acordo com o voto do Diretor-Relator Eli Loria:

“Por outro lado, a KPMG Auditores Independentes e Fernando Octávio Sepúlveda Munita sustentam que, decorrido o prazo de cinco anos, já se desfizeram dos papéis de trabalho relativos à atividade de auditoria concernente às ITRs da RPWP, o que acarretaria violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Observo, todavia, que os aludidos papéis de trabalho da KPMG em nada contribuiriam para a verificação da regularidade da atividade de auditoria desempenhada, uma vez que o público, que é o maior interessado na veracidade das informações prestadas, não tem acesso a tais papéis de trabalho que, apesar de serem o meio para se alcançar tal finalidade, servem tão somente para instruir os auditores.

Outrossim, tendo em vista, dentre outros atos, a notificação dos indiciados acerca da instauração do presente inquérito, assim como a intimação para prestarem depoimento e para apresentarem suas razões de defesa, não há como aceitar que, não obstante saberem da existência de um processo de investigação sobre seu cliente, a RPWP, tenham os indiciados optado por correr o risco de se desfazerem dos papéis que instruíram os trabalhos realizados em nome dessa empresa, razão pela qual rejeito tal preliminar”.

²³ TRF-2 - AC: 200551010091563 RJ 2005.51.01.009156-3, Relator: Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 25/04/2011, Sexta Turma Especializada, Data de Publicação no E-DJF2R: 13/05/2011, pp.140-141. De acordo com o voto do Desembargador-Relator Guilherme Calmon Nogueira da Gama:

"11. Da mesma forma, não há como acolher a segunda tese do recurso. Não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A circunstância de os apelantes terem se desfeito dos papéis referentes ao trabalho de auditoria realizado na sociedade empresária referida nos autos não tem o condão de gerar qualquer mácula aos referidos princípios constitucionais que também se aplicam ao procedimento administrativo.

Obviamente que a menção constante do inciso III, do art. 25, da Instrução Normativa CVM nº 308/99, corresponde ao prazo mínimo de guarda em bom estado da documentação, papéis de trabalho e correspondência relacionados ao exercício da função de auditor.

12. Ademais, ficou assentado que os referidos papéis de trabalho sequer teriam relevância na apuração e comprovação das infrações cometidas durante a atividade de auditoria realizada pelos apelantes. E, obviamente, os apelantes não poderiam considerar que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, pois como visto, houve interrupção do curso do prazo prescricional.

Além disso, não se consegue identificar qual teria sido o prejuízo dos apelantes relativamente à não apresentação dos referidos papéis no âmbito do procedimento administrativo, eis que a prova documental apresentada com a inicial dá conta da íntegra dos pareceres referentes às demonstrações financeiras da sociedade empresária auditada pelos apelantes. Houve várias oportunidades para manifestação na esfera administrativa por parte dos apelantes, não havendo que se cogitar de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa".

²⁴ Nesse sentido: (i) "E, examinando esse ponto especificamente, eu vejo que, no caso, as operações essencialmente eram de day trade e nessas operações de day trade certamente não é o valor global da operação em si que deve ser verificado, mas sim o risco envolvido, porque na verdade todo mundo sabe que o que se verifica, o risco, é a diferença entre o preço que se compra e se vende ou que se vende e se compra, conforme o caso, mas é esse delta, é essa diferença, que deve ser compatível ou incompatível objetivamente com a situação patrimonial da Corretora". Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos no IA TA SP2001/386, julgado em 03/09/2003; (ii) "Do confronto do que consta das situações patrimonial e econômica das fichas cadastrais, eu não vislumbro a existência de uma incompatibilidade com os montantes transacionados; ainda mais, como foi ressaltado pelo diretor Luiz Antônio, por se tratar de operações de day trade, quando o cotejamento das situações financeira e patrimonial deve ser realizada pela diferença e não pelo valor global das operações". Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco no IA TA SP2001/386, julgado em 03/09/2003; (iii) "(...) cabe esclarecer que, embora, à primeira vista, a operação tenha se mostrado suspeita, parece-me razoável admitir que o lastro patrimonial a ser considerado nesse tipo de operação não é o seu valor brut, mas, o seu valor líquido, ou seja, a diferença entre o valor de compra e o valor de venda. É que nas operações day-trade o risco assumido pelo investidor não corresponde ao valor total dos títulos negociados, mas sim ao spread verificado entre o preço de compra e o preço de venda". Voto da Diretora-Relatora do IA Nº RJ2002/4589, julgado em 03/09/2013.

²⁵ A BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS-BSM, no âmbito do Processo Administrativo nº 49/2012, cujo termo de encerramento foi publicado em 05/06/2015, decidiu, por maioria, nos termos do voto vencedor da Conselheira Relatora daquele processo, Amarílis Prado Sardenberg, que: "13. A meu ver, a abordagem correta para averiguar uma oscilação de volume em day-trades, para efeito das normas relativas à lavagem de dinheiro, deve considerar o saldo líquido operado pelo investidor no final do dia. Operações de day-trade com volumes elevados são importantes do ponto de vista da identificação do risco de mercado a que o cliente pode estar exposto e, consequentemente, a Corretora, na qualidade de agente de compensação. Eventualmente, podem constituir também uma pista para uma tentativa de manipulação de preços. O primeiro caso, exposição ao risco de mercado, não está na alçada da BSM. O segundo já foi objeto de análise na manifestação de voto sobre acusações ligadas à Instrução CVM nº 8/79".

²⁶ Voto da Diretora-Relatora do IA nº SP2001/0395, julgado em 11/09/2003.

²⁷ Como salientado pela SPS no §11 do Relatório: "O resultado das operações day trade, em virtude de estas decorrerem somente de negócios realizados no próprio dia, é calculado pela fórmula indicada para o Ajuste do Dia. Era ele que revelava se as negociações realizadas no mercado futuro de índice haviam sido efetivamente lucrativas".

²⁸ Nesse sentido, são citados os seguintes documentos: (i) extratos de operações com ações realizadas por F.S., o que comprovaria que o comitente também atuava no mercado à vista por meio de SLW e, portanto, possuiria outros valores mobiliários depositados para fins de garantia de suas posições no mercado futuro (CD às fls. 866); (ii) atos constitutivos de Sidara Participações Ltda., sociedade controlada por F.S. através da Trendstar Inc., que também operaria por meio de

SLW, e cujos ativos – da ordem de R\$819.765,13, conforme atestaria em balanço patrimonial de 31/12/2006 – poderiam ser contabilizados como patrimônio disponível de F.S. (CDs às fls. 402 e 866; fls. 560-569); e (iii) reclamação apresentada à BSM por FS em face de SLW, que daria conta da relação societária existente entre FS e Sidera (fls. 705-715).

²⁹ Voto do Diretor-Relator Marcos Pinto no PAS SP2008/0038, julgado em 13/07/2010.

³⁰ Representada pela razão entre: (i) o número de pregões com Ajuste do Dia positivo daquele comitente; e (ii) o número total de pregões em que o comitente negociou.

³¹ Conforme voto da então Diretora Ana Novaes no PAS CVM nº 21/2006, julgado em 07/08/2012: *"Salta aos olhos quão baixa é a probabilidade da maioria desses investidores obterem os ganhos que registraram. (...) nem sempre o investidor com a maior taxa de sucesso nos pregões é o de menor probabilidade. (...) Isto ocorre porque, na medida em que o número de participações em pregões aumenta, mais difícil é justificar ganhos frequentes e sequenciais."*

³² PAS CVM nº 21/2006, julgado em 07/08/2012.

³³ Lei nº 9.784/99, art. 2º - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (...) XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

³⁴ *"27. Genericamente, os réus alegaram em sua defesa ter inexistido dolo ou prejuízo. Aqui acho importante notar que a Instrução CVM 301/99 tem regras prudenciais, que visam a criar mecanismos que, se bem aplicados, permitem que a administração pública detecte e combata operações danosas não só para o mercado de valores mobiliários, mas para a sociedade como um todo (lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo etc.). Por sua natureza prudencial, o dano não é a operação danosa ou ilegal, mas o aumento de possibilidade que ela possa vir a ocorrer sem detecção. Além disso, infrações a normas prudenciais, via de regra, não exigem dolo, mas culpa. Essa discussão, entretanto, pelo que já se disse acima, não alterará a conclusão desse julgamento".* Voto do Diretor-Relator do PAS CVM nº SP 2005/0180, julgado em 04/07/2007.

³⁵ *"21. Confirmada a obrigação de comunicar a operação, passa-se à análise da possibilidade de se condenar a Corretora e o Diretor-Responsável pela ausência de comunicação. Para tanto, acho importante começar reconhecendo que a obrigação prevista no art. 7º da Instrução CVM nº 301/99 é um dever de vigilância e supervisão que é infringido pela omissão em realizar tal vigilância e supervisão. 22. Descumpre-se o dever de vigilância e supervisão não só por condutas dolosas, como querem os indiciados, mas, também, por condutas omissivas. Ao contrário do que dizem os indiciados, essa é uma regra tradicional até mesmo no direito penal, que admite a modalidade culposa também nos crimes omissivos".* Voto da Diretora-Relatora do PAS CVM nº SP2005/296, julgado em 05/12/2008.

³⁶ Lei nº 9.613/99, art. 12 - Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções: I - advertência; II - multa pecuniária variável, de um por cento até o dobro do valor da operação, ou até duzentos por cento do lucro obtido, ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou, ainda, multa de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais); III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no art. 9º; IV - cassação da autorização para operação ou funcionamento. (...). (Redação original; grifo nosso)

³⁷ ICVM nº 301/99, art. 2º - Sujeitam-se às obrigações previstas nesta Instrução as pessoas jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários, assim como as bolsas de valores, as entidades do mercado de balcão organizado e as bolsas de mercadorias ou futuros, além das demais pessoas referidas no art. 9º da Lei nº 9.613/98, que se encontrem sob a disciplina e fiscalização exercidas pela CVM, e dos administradores das pessoas jurídicas. (Redação original; grifo nosso)

³⁸ ICVM 301/99, art. 8º - Às pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução que deixarem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11 da Lei nº 9.613/98 e nesta Instrução serão aplicadas, cumulativamente ou não, as sanções do art. 12 da Lei nº 9.613/98, na forma prevista no Anexo ao Decreto nº 2.799, de 8 de outubro de 1998.

³⁹ Voto da Diretora-Relatora Norma Parente no PAS CVM nº SP2002/0487, julgado em 21/06/2004.

⁴⁰ Ver, por exemplo, o PAS nº 03/2009, julgado em 30/04/2009; o PAS CVM nº RJ2010/9129, julgado em 09/08/2011; o PAS nº 08/2004, julgado em 06/12/2012; e o PAS nº 01/2010, julgado em 16/07/2013.

⁴¹ Voto da Diretora-Relatora Ana Novaes no PAS nº03/2009, julgado em 30/04/2009.

⁴³ Ressalta-se que não se faz pertinente a alegação de Ricardo Stabile no sentido de que a Ágora teria absorvido milhares de clientes de outras corretoras ao longo do ano de 2004, uma vez que as operações que obtiveram taxas de sucesso excepcionais ocorreram, em grande parte, nos anos de 2002 e 2003. Cite-se, nesse sentido, que as operações feitas por M.S. e A.S. apenas ocorreram em 2002 e 2003 e, além disso, 27 dos 50 negócios feitos por LVG também ocorreram em 2003, conforme se extrai das Tabelas 7, 10 e 13 do relatório da SPS.

⁴⁴ Vale mencionar que no documento "Sistema de Controles Internos – Prevenção à lavagem de dinheiro", integrante do "Manual de *Compliance*" apresentado por SLW e Pedro Weil (CD à fl. 873), não há indicação de que foram adotadas medidas efetivas com o fim de acompanhar a ocorrência de ganhos sistemáticos dos clientes daquela corretora. Ademais, o referido documento é datado de agosto de 2007, sendo que os negócios mencionados pela SPS relativos à SLW findaram no ano de 2006.

⁴⁵ Art. 12 - Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções:(...)

II - multa pecuniária variável, de um por cento até o dobro do valor da operação, ou até duzentos por cento do lucro obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou, ainda, multa de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais); (...)

§2º - A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9º, por culpa ou dolo: (...)

IV - descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11.

Clientes intermediados pela Ágora CMF

LO

Patrimônio total declarado	Renda mensal declarada
R\$ 14.000,00	R\$ 2.000,00

Negócios

Data do Pregão	Ajuste do Dia	Ajuste é maior que o patrimônio total declarado?	Desvio é maior que a renda mensal declarada?
14/4/2004	4.800,00	NÃO	-
15/4/2004	3.000,00	NÃO	-
20/4/2004	6.000,00	NÃO	-
22/4/2004	1.500,00	NÃO	-
23/4/2004	6.300,00	NÃO	-
26/4/2004	3.300,00	NÃO	-
27/4/2004	15.900,00	SIM	NÃO
28/4/2004	10.800,00	NÃO	-
5/5/2004	7.200,00	NÃO	-
6/5/2004	6.300,00	NÃO	-
17/5/2004	3.000,00	NÃO	-
18/5/2004	2.700,00	NÃO	-
19/5/2004	9.300,00	NÃO	-
20/5/2004	3.225,00	NÃO	-
24/5/2004	6.150,00	NÃO	-
25/5/2004	14.700,00	SIM	NÃO
26/5/2004	1.650,00	NÃO	-
27/5/2004	4.800,00	NÃO	-
28/5/2004	5.100,00	NÃO	-
2/6/2004	1.200,00	NÃO	-
3/6/2004	3.000,00	NÃO	-
4/6/2004	3.000,00	NÃO	-

LVG

Patrimônio total declarado		Renda mensal declarada	
R\$	36.000,00	R\$	2.600,00

Negócios

Data do Pregão	Ajuste do Dia	Ajuste é maior que o patrimônio total declarado?	Desvio é maior que a renda mensal declarada?
9/9/2003	8.250,00	NÃO	-
23/9/2003	13.500,00	NÃO	-
24/9/2003	10.800,00	NÃO	-
30/9/2003	2.700,00	NÃO	-
1/10/2003	12.000,00	NÃO	-
15/10/2003	9.600,00	NÃO	-
16/10/2003	5.100,00	NÃO	-
17/10/2003	3.750,00	NÃO	-
20/10/2003	11.700,00	NÃO	-
21/10/2003	4.800,00	NÃO	-
22/10/2003	900,00	NÃO	-
23/10/2003	9.750,00	NÃO	-
27/10/2003	5.700,00	NÃO	-
29/10/2003	5.400,00	NÃO	-
30/10/2003	13.800,00	NÃO	-
31/10/2003	7.500,00	NÃO	-
3/11/2003	8.850,00	NÃO	-
6/11/2003	5.100,00	NÃO	-
11/11/2003	1.950,00	NÃO	-
12/11/2003	1.800,00	NÃO	-
2/12/2003	2.850,00	NÃO	-
3/12/2003	5.250,00	NÃO	-
4/12/2003	7.200,00	NÃO	-
5/12/2003	15.600,00	NÃO	-
12/12/2003	7.200,00	NÃO	-
15/12/2003	10.950,00	NÃO	-
16/12/2003	4.350,00	NÃO	-
9/1/2004	3.000,00	NÃO	-
13/1/2004	2.400,00	NÃO	-
14/1/2004	1.050,00	NÃO	-
15/1/2004	3.600,00	NÃO	-

21/1/2004	7.950,00	NÃO	-
22/1/2004	2.700,00	NÃO	-
29/1/2004	25.200,00	NÃO	-
3/2/2004	13.050,00	NÃO	-
5/2/2004	16.200,00	NÃO	-
6/2/2004	22.500,00	NÃO	-
9/2/2004	11.700,00	NÃO	-
10/2/2004	9.600,00	NÃO	-
11/2/2004	4.950,00	NÃO	-
12/2/2004	1.800,00	NÃO	-
13/2/2004	4.800,00	NÃO	-
16/2/2004	27.000,00	NÃO	-
27/2/2004	10.950,00	NÃO	-
4/3/2004	15.150,00	NÃO	-
11/3/2004	25.200,00	NÃO	-
12/3/2004	14.700,00	NÃO	-
15/3/2004	3.900,00	NÃO	-
16/3/2004	16.800,00	NÃO	-
17/3/2004	2.250,00	NÃO	-

HF

Patrimônio total declarado		Renda mensal declarada	
R\$	79.000,00	R\$	3.000,00

Negócios

Data do Pregão	Ajuste do Dia	Ajuste é maior que o patrimônio total declarado?	Desvio é maior que a renda mensal declarada?
26/2/2004	2.400,00	NÃO	-
27/2/2004	3.000,00	NÃO	-
2/3/2004	4.500,00	NÃO	-
3/3/2004	2.100,00	NÃO	-
10/3/2004	3.150,00	NÃO	-
11/3/2004	5.400,00	NÃO	-
12/3/2004	600	NÃO	-
15/3/2004	4.500,00	NÃO	-
18/3/2004	1.800,00	NÃO	-

19/3/2004	14.550,00	NÃO	-
22/3/2004	7.350,00	NÃO	-
23/3/2004	7.500,00	NÃO	-
24/3/2004	16.350,00	NÃO	-
25/3/2004	10.200,00	NÃO	-
26/3/2004	14.100,00	NÃO	-
29/3/2004	3.000,00	NÃO	-
30/3/2004	4.800,00	NÃO	-
20/4/2004	3.000,00	NÃO	-
5/5/2004	1.650,00	NÃO	-
7/5/2004	1.800,00	NÃO	-
14/5/2004	1.500,00	NÃO	-
24/5/2004	3.000,00	NÃO	-
2/6/2004	4.800,00	NÃO	-
7/6/2004	1.500,00	NÃO	-
9/6/2004	4.500,00	NÃO	-
19/7/2004	4.500,00	NÃO	-
20/7/2004	2.700,00	NÃO	-
21/7/2004	14.100,00	NÃO	-
22/7/2004	1.500,00	NÃO	-
26/7/2004	18.750,00	NÃO	-
5/8/2004	1.050,00	NÃO	-
11/8/2004	3.000,00	NÃO	-
12/8/2004	1.575,00	NÃO	-
16/8/2004	3.300,00	NÃO	-
18/8/2004	1.200,00	NÃO	-
25/8/2004	6.300,00	NÃO	-
27/8/2004	5.250,00	NÃO	-
30/8/2004	5.100,00	NÃO	-
1/9/2004	3.600,00	NÃO	-
20/9/2004	2.700,00	NÃO	-
22/9/2004	1.800,00	NÃO	-

GV

Patrimônio total declarado	Renda mensal declarada
R\$ 40.000,00	R\$ 2.000,00

Negócios

Data do Pregão	Ajuste do Dia	Ajuste é maior que o patrimônio total declarado?	Desvio é maior que a renda mensal declarada?
1/3/2002	3.750,00	NÃO	-
27/6/2002	2.100,00	NÃO	-
31/7/2002	9.000,00	NÃO	-
26/11/2002	3.300,00	NÃO	-
26/9/2003	2.250,00	NÃO	-
5/12/2003	18.600,00	NÃO	-
8/12/2003	7.200,00	NÃO	-
9/12/2003	10.500,00	NÃO	-
10/12/2003	13.800,00	NÃO	-
17/12/2003	5.400,00	NÃO	-
18/12/2003	5.400,00	NÃO	-
19/12/2003	3.000,00	NÃO	-
22/12/2003	750	NÃO	-
23/12/2003	5.400,00	NÃO	-
30/12/2003	6.300,00	NÃO	-
13/1/2004	12.000,00	NÃO	-
14/1/2004	10.200,00	NÃO	-
15/1/2004	-1.200,00	NÃO	-

Cientes que negociavam por meio da Novinvest

MAUS

Patrimônio total declarado (Ficha cadastral de 01/04/2000)	Renda mensal declarada (Ficha cadastral de 01/04/2000)
R\$ 14.000,00	R\$ 4.000,00
Patrimônio total declarado (Ficha cadastral de 11/11/2002)	Renda mensal declarada (Ficha cadastral de 11/11/2002)
R\$ 33.000,00	R\$ 4.000,00

Negócios

<u>Ficha de 01/04/2000</u>			
Data do Pregão	Ajuste do Dia	Ajuste é maior que o patrimônio total declarado?	Desvio é maior que a renda mensal declarada?
19/2/2002	-900	NÃO	-
20/2/2002	-150	NÃO	-
1/3/2002	600	NÃO	-
14/3/2002	-300	NÃO	-
21/3/2002	-600	NÃO	-
22/3/2002	-150	NÃO	-
26/3/2002	-1.200,00	NÃO	-
1/4/2002	300	NÃO	-
10/6/2002	1.200,00	NÃO	-
11/6/2002	3.000,00	NÃO	-
13/6/2002	5.100,00	NÃO	-
18/6/2002	7.350,00	NÃO	-
9/9/2002	9.150,00	NÃO	-
10/9/2002	15.750,00	SIM	NÃO
<u>Ficha de 11/11/2002</u>			
18/11/2002	300	NÃO	-
19/11/2002	-600	NÃO	-
22/11/2002	-450	NÃO	-
25/11/2002	600	NÃO	-
27/11/2002	-750	NÃO	-
2/12/2002	600	NÃO	-
4/12/2002	13.050,00	NÃO	-
6/12/2002	3.300,00	NÃO	-
9/12/2002	1.875,00	NÃO	-

13/12/2002	2.100,00	NÃO	-
17/12/2002	6.375,00	NÃO	-
3/1/2003	900	NÃO	-
7/1/2003	-300	NÃO	-
8/1/2003	600	NÃO	-
9/1/2003	1.800,00	NÃO	-
10/1/2003	900	NÃO	-
13/1/2003	-600	NÃO	-
14/1/2003	750	NÃO	-
15/1/2003	1.800,00	NÃO	-
16/1/2003	2.250,00	NÃO	-
17/1/2003	900	NÃO	-
20/1/2003	-450	NÃO	-
21/1/2003	1.800,00	NÃO	-
22/1/2003	1.050,00	NÃO	-
23/1/2003	2.025,00	NÃO	-
24/1/2003	1.950,00	NÃO	-
27/1/2003	-750	NÃO	-
28/1/2003	1.050,00	NÃO	-
29/1/2003	900	NÃO	-
30/1/2003	-4.050,00	NÃO	-
31/1/2003	-2.850,00	NÃO	-
3/2/2003	-1.650,00	NÃO	-
4/2/2003	1.050,00	NÃO	-
5/2/2003	1.800,00	NÃO	-
6/2/2003	-450	NÃO	-
7/2/2003	1.350,00	NÃO	-
10/2/2003	-300	NÃO	-
11/2/2003	-300	NÃO	-
12/2/2003	600	NÃO	-
13/2/2003	5.100,00	NÃO	-
14/2/2003	3.150,00	NÃO	-
18/2/2003	2.850,00	NÃO	-
19/2/2003	1.650,00	NÃO	-
20/2/2003	900	NÃO	-
21/2/2003	-750	NÃO	-
24/2/2003	1.050,00	NÃO	-
25/2/2003	450	NÃO	-

26/2/2003	1.950,00	NÃO	-
27/2/2003	-2.775,00	NÃO	-
13/3/2003	9.750,00	NÃO	-
14/3/2003	1.050,00	NÃO	-
17/3/2003	9.900,00	NÃO	-
18/3/2003	1.500,00	NÃO	-
19/3/2003	3.450,00	NÃO	-
20/3/2003	12.225,00	NÃO	-
24/3/2003	150	NÃO	-
25/3/2003	1.050,00	NÃO	-
26/3/2003	-300	NÃO	-
27/3/2003	-150	NÃO	-
1/4/2003	4.650,00	NÃO	-
8/4/2003	-1.050,00	NÃO	-
9/4/2003	1.350,00	NÃO	-
10/4/2003	3.750,00	NÃO	-
11/4/2003	1.050,00	NÃO	-
14/4/2003	8.625,00	NÃO	-
15/4/2003	18.000,00	NÃO	-
17/4/2003	-900	NÃO	-
23/4/2003	-300	NÃO	-
2/5/2003	825	NÃO	-
5/5/2003	-600	NÃO	-
6/5/2003	150	NÃO	-
7/5/2003	1.050,00	NÃO	-

EM

Patrimônio total declarado (Ficha cadastral de 01/04/2000)	Renda mensal declarada (Ficha cadastral de 01/04/2000)
R\$ 254.000,00	R\$ 5.000,00

Negócios

Data do Pregão	Ajuste do Dia	Ajuste é maior que o patrimônio total declarado?	Desvio é maior que a renda mensal declarada?
2/1/2002	150	NÃO	-
3/1/2002	900	NÃO	-
4/1/2002	450	NÃO	-
7/1/2002	1.050,00	NÃO	-
8/1/2002	900	NÃO	-

9/1/2002	1.050,00	NÃO	-
10/1/2002	900	NÃO	-
11/1/2002	300	NÃO	-
14/1/2002	1.200,00	NÃO	-
15/1/2002	150	NÃO	-
16/1/2002	1.650,00	NÃO	-
17/1/2002	-1.950,00	NÃO	-
18/1/2002	900	NÃO	-
21/1/2002	150	NÃO	-
22/1/2002	450	NÃO	-
23/1/2002	1.200,00	NÃO	-
24/1/2002	1.350,00	NÃO	-
29/1/2002	1.200,00	NÃO	-
30/1/2002	-600	NÃO	-
31/1/2002	900	NÃO	-
1/2/2002	300	NÃO	-
5/2/2002	1.200,00	NÃO	-
6/2/2002	2.100,00	NÃO	-
7/2/2002	450	NÃO	-
13/2/2002	150	NÃO	-
15/2/2002	150	NÃO	-
18/2/2002	900	NÃO	-
19/2/2002	1.125,00	NÃO	-
20/2/2002	450	NÃO	-
21/2/2002	825	NÃO	-
22/2/2002	450	NÃO	-
25/2/2002	975	NÃO	-
26/2/2002	600	NÃO	-
28/2/2002	1.200,00	NÃO	-
1/3/2002	600	NÃO	-
5/3/2002	1.125,00	NÃO	-
6/3/2002	150	NÃO	-
7/3/2002	750	NÃO	-
8/3/2002	600	NÃO	-
12/3/2002	1.050,00	NÃO	-
13/3/2002	825	NÃO	-
15/3/2002	300	NÃO	-
19/3/2002	1.800,00	NÃO	-

20/3/2002	1.050,00	NÃO	-
21/3/2002	900	NÃO	-
22/3/2002	450	NÃO	-
25/3/2002	6.150,00	NÃO	-
26/3/2002	1.050,00	NÃO	-
27/3/2002	4.050,00	NÃO	-
28/3/2002	300	NÃO	-
1/4/2002	750	NÃO	-
2/4/2002	750	NÃO	-
3/4/2002	2.400,00	NÃO	-
4/4/2002	900	NÃO	-
5/4/2002	600	NÃO	-
8/4/2002	600	NÃO	-
9/4/2002	2.850,00	NÃO	-
10/4/2002	1.650,00	NÃO	-
11/4/2002	2.025,00	NÃO	-
12/4/2002	300	NÃO	-
15/4/2002	4.350,00	NÃO	-
16/4/2002	525	NÃO	-
17/4/2002	600	NÃO	-
18/4/2002	2.700,00	NÃO	-
23/4/2002	1.500,00	NÃO	-
24/4/2002	900	NÃO	-
25/4/2002	5.400,00	NÃO	-
26/4/2002	2.700,00	NÃO	-
29/4/2002	5.025,00	NÃO	-
30/4/2002	675	NÃO	-
2/5/2002	3.750,00	NÃO	-
3/5/2002	1.500,00	NÃO	-
6/5/2002	1.500,00	NÃO	-
7/5/2002	2.850,00	NÃO	-
8/5/2002	1.350,00	NÃO	-
9/5/2002	5.625,00	NÃO	-
10/5/2002	450	NÃO	-
13/5/2002	4.650,00	NÃO	-
14/5/2002	1.050,00	NÃO	-
15/5/2002	1.350,00	NÃO	-
16/5/2002	3.750,00	NÃO	-

17/5/2002	600	NÃO	-
20/5/2002	2.400,00	NÃO	-
21/5/2002	3.150,00	NÃO	-
22/5/2002	1.500,00	NÃO	-
23/5/2002	5.850,00	NÃO	-
24/5/2002	4.650,00	NÃO	-
27/5/2002	3.150,00	NÃO	-
28/5/2002	2.400,00	NÃO	-
29/5/2002	1.050,00	NÃO	-
3/6/2002	6.750,00	NÃO	-
4/6/2002	5.850,00	NÃO	-
5/6/2002	3.900,00	NÃO	-
6/6/2002	600	NÃO	-
7/6/2002	600	NÃO	-
10/6/2002	1.200,00	NÃO	-
11/6/2002	3.900,00	NÃO	-
12/6/2002	1.050,00	NÃO	-
13/6/2002	2.850,00	NÃO	-
14/6/2002	600	NÃO	-
17/6/2002	1.050,00	NÃO	-
18/6/2002	900	NÃO	-
19/6/2002	1.350,00	NÃO	-
20/6/2002	1.050,00	NÃO	-
24/6/2002	1.050,00	NÃO	-
25/6/2002	1.050,00	NÃO	-
26/6/2002	900	NÃO	-
27/6/2002	1.650,00	NÃO	-
28/6/2002	600	NÃO	-
1/7/2002	1.050,00	NÃO	-
2/7/2002	1.200,00	NÃO	-
3/7/2002	1.650,00	NÃO	-
4/7/2002	750	NÃO	-
5/7/2002	450	NÃO	-
8/7/2002	300	NÃO	-
10/7/2002	1.050,00	NÃO	-
11/7/2002	1.800,00	NÃO	-
12/7/2002	1.050,00	NÃO	-
15/7/2002	1.350,00	NÃO	-

16/7/2002	1.050,00	NÃO	-
17/7/2002	1.650,00	NÃO	-
18/7/2002	1.350,00	NÃO	-
19/7/2002	600	NÃO	-
22/7/2002	1.200,00	NÃO	-
23/7/2002	1.650,00	NÃO	-
24/7/2002	1.200,00	NÃO	-
25/7/2002	1.050,00	NÃO	-
26/7/2002	450	NÃO	-
29/7/2002	750	NÃO	-
30/7/2002	1.350,00	NÃO	-
31/7/2002	1.050,00	NÃO	-
1/8/2002	1.800,00	NÃO	-
2/8/2002	750	NÃO	-
5/8/2002	525	NÃO	-
6/8/2002	1.050,00	NÃO	-
7/8/2002	1.650,00	NÃO	-
8/8/2002	1.650,00	NÃO	-
9/8/2002	450	NÃO	-
13/8/2002	1.200,00	NÃO	-
14/8/2002	1.800,00	NÃO	-
15/8/2002	1.500,00	NÃO	-
16/8/2002	750	NÃO	-
19/8/2002	450	NÃO	-
20/8/2002	1.350,00	NÃO	-
21/8/2002	1.350,00	NÃO	-
22/8/2002	1.350,00	NÃO	-
23/8/2002	525	NÃO	-
26/8/2002	480	NÃO	-
27/8/2002	1.650,00	NÃO	-
28/8/2002	1.200,00	NÃO	-
29/8/2002	1.500,00	NÃO	-
30/8/2002	1.500,00	NÃO	-
3/9/2002	1.050,00	NÃO	-
4/9/2002	1.350,00	NÃO	-
5/9/2002	1.050,00	NÃO	-
9/9/2002	1.650,00	NÃO	-
10/9/2002	2.550,00	NÃO	-

11/9/2002	2.100,00	NÃO	-
12/9/2002	1.500,00	NÃO	-
16/9/2002	900	NÃO	-
17/9/2002	1.050,00	NÃO	-
18/9/2002	1.200,00	NÃO	-
19/9/2002	1.050,00	NÃO	-
24/9/2002	1.500,00	NÃO	-
25/9/2002	1.200,00	NÃO	-
27/9/2002	450	NÃO	-
30/9/2002	1.350,00	NÃO	-
1/10/2002	750	NÃO	-
2/10/2002	1.500,00	NÃO	-
3/10/2002	1.500,00	NÃO	-
4/10/2002	1.200,00	NÃO	-
7/10/2002	1.950,00	NÃO	-
8/10/2002	600	NÃO	-
11/10/2002	1.350,00	NÃO	-
15/10/2002	1.350,00	NÃO	-
16/10/2002	1.800,00	NÃO	-
17/10/2002	2.400,00	NÃO	-
18/10/2002	1.200,00	NÃO	-
21/10/2002	1.950,00	NÃO	-
22/10/2002	2.100,00	NÃO	-
23/10/2002	1.050,00	NÃO	-
24/10/2002	6.000,00	NÃO	-
25/10/2002	750	NÃO	-
28/10/2002	2.250,00	NÃO	-
29/10/2002	1.650,00	NÃO	-
30/10/2002	1.950,00	NÃO	-
31/10/2002	1.050,00	NÃO	-
1/11/2002	2.400,00	NÃO	-
4/11/2002	600	NÃO	-
5/11/2002	1.050,00	NÃO	-
6/11/2002	750	NÃO	-
7/11/2002	2.550,00	NÃO	-
8/11/2002	750	NÃO	-
11/11/2002	1.800,00	NÃO	-
12/11/2002	1.350,00	NÃO	-

13/11/2002	2.100,00	NÃO	-
14/11/2002	750	NÃO	-
18/11/2002	1.050,00	NÃO	-
19/11/2002	1.800,00	NÃO	-
20/11/2002	1.350,00	NÃO	-
21/11/2002	1.500,00	NÃO	-
22/11/2002	1.200,00	NÃO	-
25/11/2002	1.500,00	NÃO	-
26/11/2002	1.050,00	NÃO	-
27/11/2002	1.050,00	NÃO	-
28/11/2002	750	NÃO	-
29/11/2002	1.650,00	NÃO	-
2/12/2002	1.050,00	NÃO	-
3/12/2002	1.200,00	NÃO	-
4/12/2002	1.650,00	NÃO	-
5/12/2002	1.200,00	NÃO	-
6/12/2002	1.950,00	NÃO	-
10/12/2002	1.500,00	NÃO	-
11/12/2002	1.650,00	NÃO	-
12/12/2002	750	NÃO	-
13/12/2002	600	NÃO	-
16/12/2002	900	NÃO	-
17/12/2002	2.850,00	NÃO	-
18/12/2002	1.650,00	NÃO	-
19/12/2002	3.150,00	NÃO	-
20/12/2002	450	NÃO	-
23/12/2002	1.050,00	NÃO	-
26/12/2002	450	NÃO	-
2/1/2003	600	NÃO	-
3/1/2003	1.200,00	NÃO	-
6/1/2003	1.050,00	NÃO	-
7/1/2003	1.200,00	NÃO	-
8/1/2003	2.700,00	NÃO	-
9/1/2003	3.150,00	NÃO	-
10/1/2003	2.100,00	NÃO	-
13/1/2003	2.100,00	NÃO	-
14/1/2003	1.350,00	NÃO	-
16/1/2003	750	NÃO	-

17/1/2003	600	NÃO	-
20/1/2003	2.400,00	NÃO	-
21/1/2003	900	NÃO	-
23/1/2003	900	NÃO	-
24/1/2003	300	NÃO	-
27/1/2003	2.850,00	NÃO	-
28/1/2003	1.950,00	NÃO	-
29/1/2003	1.500,00	NÃO	-
30/1/2003	3.750,00	NÃO	-
31/1/2003	600	NÃO	-
4/2/2003	1.050,00	NÃO	-
5/2/2003	900	NÃO	-
6/2/2003	5.850,00	NÃO	-
10/2/2003	1.200,00	NÃO	-
11/2/2003	1.350,00	NÃO	-
12/2/2003	900	NÃO	-
13/2/2003	1.050,00	NÃO	-
24/2/2003	300	NÃO	-
26/2/2003	450	NÃO	-
27/2/2003	300	NÃO	-
7/3/2003	600	NÃO	-
10/3/2003	900	NÃO	-
11/3/2003	450	NÃO	-
12/3/2003	600	NÃO	-
17/3/2003	450	NÃO	-
18/3/2003	600	NÃO	-
19/3/2003	450	NÃO	-
20/3/2003	750	NÃO	-
21/3/2003	300	NÃO	-
24/3/2003	600	NÃO	-
25/3/2003	300	NÃO	-
26/3/2003	450	NÃO	-
28/3/2003	450	NÃO	-
31/3/2003	300	NÃO	-
1/4/2003	450	NÃO	-
3/4/2003	600	NÃO	-
25/4/2003	300	NÃO	-
28/4/2003	450	NÃO	-

29/4/2003	450	NÃO	-
8/5/2003	450	NÃO	-
9/5/2003	450	NÃO	-
13/5/2003	450	NÃO	-
14/5/2003	300	NÃO	-
15/5/2003	450	NÃO	-
16/5/2003	600	NÃO	-
19/5/2003	300	NÃO	-
20/5/2003	600	NÃO	-
21/5/2003	750	NÃO	-
27/5/2003	450	NÃO	-
28/5/2003	750	NÃO	-
29/5/2003	600	NÃO	-
4/6/2003	1.350,00	NÃO	-
10/6/2003	450	NÃO	-
25/6/2003	600	NÃO	-
26/6/2003	600	NÃO	-
27/6/2003	450	NÃO	-
30/6/2003	300	NÃO	-
1/7/2003	600	NÃO	-
11/7/2003	450	NÃO	-
14/7/2003	450	NÃO	-
15/7/2003	450	NÃO	-

Cientes que negociavam por meio da SLW

FS

Patrimônio total declarado	Renda mensal declarada
R\$ 200.000,00	R\$ 10.000,00

Negócios

Data do Pregão	Ajuste do Dia	Ajuste é maior que o patrimônio total declarado?	Desvio é maior que a renda mensal declarada?
27/11/2007	371.200,00	SIM	SIM
28/11/2007	31.500,00	NÃO	-
7/12/2007	0	NÃO	-

OD

Patrimônio total declarado	Renda mensal declarada
R\$ 32.000,00	R\$ 20.700,00

Negócios

Data do Pregão	Ajuste do Dia	Ajuste é maior que o patrimônio total declarado?	Desvio é maior que a renda mensal declarada?
14/9/2006	3.300,00	NÃO	-
27/9/2006	500	NÃO	-
29/9/2006	1.000,00	NÃO	-
3/10/2006	4.500,00	NÃO	-
18/10/2006	2.600,00	NÃO	-
5/1/2007	4.600,00	NÃO	-
10/1/2007	650	NÃO	-
11/1/2007	2.200,00	NÃO	-
19/1/2007	3.600,00	NÃO	-
8/2/2007	1.400,00	NÃO	-
14/2/2007	1.000,00	NÃO	-
27/2/2007	8.800,00	NÃO	-
1/3/2007	15.300,00	NÃO	-
2/3/2007	200	NÃO	-
8/3/2007	-1.200,00	NÃO	-
9/3/2007	8.000,00	NÃO	-
14/3/2007	6.500,00	NÃO	-
15/3/2007	-1.000,00	NÃO	-

16/3/2007	21.000,00	NÃO	-
28/3/2007	8.600,00	NÃO	-
29/3/2007	3.100,00	NÃO	-
30/3/2007	3.500,00	NÃO	-
2/4/2007	7.900,00	NÃO	-
3/4/2007	4.500,00	NÃO	-
13/4/2007	3.500,00	NÃO	-
17/4/2007	4.500,00	NÃO	-
18/4/2007	-200	NÃO	-
23/4/2007	1.500,00	NÃO	-
24/4/2007	4.300,00	NÃO	-
26/4/2007	100	NÃO	-
27/4/2007	5.000,00	NÃO	-
30/4/2007	4.100,00	NÃO	-
3/5/2007	-3.500,00	NÃO	-
9/5/2007	-800	NÃO	-
30/5/2007	3.200,00	NÃO	-
31/5/2007	4.700,00	NÃO	-
6/6/2007	7.800,00	NÃO	-
20/6/2007	10.250,00	NÃO	-
26/6/2007	8.500,00	NÃO	-
2/7/2007	11.300,00	NÃO	-
11/7/2007	1.900,00	NÃO	-
18/7/2007	3.400,00	NÃO	-
24/7/2007	10.100,00	NÃO	-
25/7/2007	8.800,00	NÃO	-
1/8/2007	5.100,00	NÃO	-
2/8/2007	5.700,00	NÃO	-
8/8/2007	13.600,00	NÃO	-
15/8/2007	4.800,00	NÃO	-
16/8/2007	5.900,00	NÃO	-
17/8/2007	-2.000,00	NÃO	-
21/8/2007	11.800,00	NÃO	-
24/8/2007	-600	NÃO	-
6/9/2007	7.000,00	NÃO	-
10/9/2007	9.500,00	NÃO	-
11/9/2007	8.700,00	NÃO	-
12/9/2007	-1.400,00	NÃO	-
14/9/2007	8.000,00	NÃO	-

17/9/2007	-500	NÃO	-
19/9/2007	-1.300,00	NÃO	-
1/10/2007	4.100,00	NÃO	-
3/10/2007	6.000,00	NÃO	-
4/10/2007	-2.000,00	NÃO	-
8/10/2007	3.100,00	NÃO	-
9/10/2007	-1.000,00	NÃO	-
10/10/2007	-1.500,00	NÃO	-
15/10/2007	11.400,00	NÃO	-
17/10/2007	1.300,00	NÃO	-
18/10/2007	12.300,00	NÃO	-
22/10/2007	8.000,00	NÃO	-
24/10/2007	900	NÃO	-
25/10/2007	-5.900,00	NÃO	-
26/10/2007	2.300,00	NÃO	-
31/10/2007	-3.000,00	NÃO	-
1/11/2007	18.900,00	NÃO	-
7/11/2007	4.000,00	NÃO	-
9/11/2007	30.300,00	NÃO	-
12/11/2007	16.500,00	NÃO	-
13/11/2007	-4.200,00	NÃO	-
14/11/2007	19.100,00	NÃO	-
21/11/2007	-4.000,00	NÃO	-
22/11/2007	-300	NÃO	-
26/11/2007	9.300,00	NÃO	-
27/11/2007	-1.300,00	NÃO	-
28/11/2007	4.300,00	NÃO	-
29/11/2007	-4.700,00	NÃO	-
6/12/2007	2.200,00	NÃO	-
11/12/2007	4.200,00	NÃO	-
20/12/2007	9.600,00	NÃO	-
21/12/2007	5.000,00	NÃO	-
26/12/2007	-1.800,00	NÃO	-
28/12/2007	4.600,00	NÃO	-

Manifestação de Voto do Presidente da Sessão no tocante à Preliminar de Prescrição na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 12/2013 realizada no dia 24 de maio de 2016.

1. No tocante à preliminar de prescrição invocada pelas defesas da Novinvest Corretora de Valores Mobiliários Ltda., SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. e Pedro Sylvio Weil, respeito a opinião do Diretor-Relator, mas voto pela sua rejeição.

2. Em linha com o disposto na Lei nº 9.873, de 1999¹ ("Lei 9.873"), e com a farta jurisprudência do Colegiado, a prescrição quinquenal da pretensão punitiva da CVM é interrompida pela ocorrência de quaisquer atos inequívocos que importem apuração do fato.

3. Nesse sentido, convém lembrar o entendimento do ex-Presidente da CVM Marcelo Trindade, há muito consolidado, segundo o qual ato inequívoco que interrompe a prescrição é todo *"ato documentado cuja existência seja indubitosa e que tenha o objetivo claro de dar impulso ao processo administrativo de investigação"*, não se exigindo sequer a ciência bilateral para que tal ato tenha efeito interruptivo².

4. Igualmente solidificado é o entendimento do Colegiado de que a prescrição quinquenal, prevista no *caput* do art. 1º da Lei nº 9.873, pode ser interrompida mais de uma vez, desde que por tais atos inequívocos de apuração. Inclusive, no mesmo processo mencionado acima, o ex-Presidente consignou que *"não cabe ao agente administrativo (no caso a CVM) adotar interpretações das normas que regulam a interrupção da prescrição de modo a restringir as suas hipóteses de incidência"*.

5. A título de ilustração, cito alguns dos diversos precedentes em que o assunto foi abordado:

- (i) PAS CVM nº RJ2014/5807, da relatoria do Diretor Roberto Tadeu, julgado em 15.03.2016;
- (ii) Os PAS CVM nº RJ2011/11073 e nº RJ2010/3695, ambos da relatoria do Diretor Pablo Renteria, e julgados em 15.12.2015;
- (iii) PAS CVM nº 14/2009, relatado pela Diretora Luciana Dias em 11.08.2015;
- (iv) PAS CVM nº 04/2009, Relatora-Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Moraes, julgado em 11.06.2013;
- (v) PAS CVM nº 03/2006, Relator-Diretor Eli Loria, julgado em 01.12.2010;
- (vi) PAS CVM nº RJ2008/2570, Relator-Diretor Marcos Barbosa Pinto, julgado em 12.05.2009;
- (vii) PAS CVM nº 14/2003, relatado pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julgado em 15.05.2007;

- (viii) PAS CVM nº 02/2004, Relatora-Diretora Norma Parente, julgado em 07.12.2005;
- (ix) PAS CVM nº 10/2000, Relator-Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 08.07.2004; e
- (x) Inquérito Administrativo nº TA RJ2001/0554, Relator Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em 23.10.2002³.

6. Em todos esses casos, os diferentes Colegiados, de forma unânime, reconheceram expressamente a ocorrência de mais de um evento interruptivo da prescrição quinquenal no curso dos respectivos processos.

7. Mas não apenas no âmbito da Autarquia, esse também é o entendimento manifestado pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional ("CRSFN"). Dentre outros casos, no julgamento do Recurso nº 12.747, por exemplo, o CRSFN manteve a decisão do Colegiado no âmbito do PAS CVM nº RJ2008/2570 (mencionada no item (vi) do parágrafo 5 acima), reconhecendo que "*atos sucessivamente praticados, sempre com o intuito de dar prosseguimento ao processo de investigação e de esclarecer os fatos*" tem "*o potencial de justificar a interrupção do prazo prescricional*"⁴.

8. Assim, voto pela rejeição da preliminar de prescrição arguida pelos acusados, considerando a ocorrência de atos inequívocos de apuração hábeis a interromper a prescrição quinquenal de que trata a Lei 9.873 entre o Ofício CVM/GMA-2/Nº 03/08, de 07.01.2008, e a instauração do PAS em junho de 2013, como, por exemplo, o Ofício/CVM/SPS/GPS-2/Nº 35/11, de 21.02.2011⁵, Ofício/CVM/SPS/GPS-2/Nº 071/11, de 09.05.2011⁶, os Ofícios CVM/SPS/GPS-2/Nº 092 e 093/11, ambos de 22.07.2011⁷, o Ofício/CVM/SPS/GPS-2/Nº 144/11, de 04.11.2011⁸, o Ofício/CVM/SPS/GPS-2/Nº 016/12, de 09.03.2012⁹ e o Ofício/CVM/SPS/GPS-2/Nº 062/12, de 06.06.2012¹⁰.

9. Ainda sobre esse ponto, antes de concluir, gostaria de salientar que, assim como o Diretor-Relator, também considero que um grande lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e a sua apuração e julgamento pode acarretar prejuízos de diversas ordens; seja porque a defesa dos acusados e o próprio racional da acusação podem restar comprometidos, seja porque a efetividade do caráter pedagógico e preventivo das penalidades fica mitigado.

10. Na realidade, a própria CVM reconheceu esse quadro como um ponto prioritário de atenção e, na esteira do Planejamento Estratégico de 2013/2023¹¹, tem instituído uma série de medidas destinadas à redução do tempo de tramitação dos feitos, o que inclui, desde 2014, metas progressivas de celeridade aplicáveis a cada etapa da atividade sancionadora, tanto no âmbito da área técnica quanto na seara do Colegiado.

11. As metas para garantir a celeridade processual endereçam, por exemplo, (i) a atuação das áreas em processos que podem resultar em alguma ação de *enforcement*; (ii) prazos para a atuação da Superintendência de Processos Sancionadores – SPS no tocante à instauração e à conclusão de inquéritos administrativos; e (iii) desde 2015, também a atuação do Colegiado, que passou a ter prazo para julgamento dos processos sancionadores e metas para a redução do seu estoque de processos pendentes de julgamento.

12. A título de ilustração, em atendimento às metas estabelecidas para 2015, ao final do ano passado a SPS já havia concluído todos os inquéritos cuja proposta de instauração havia sido formulada antes de 2012, e o Colegiado já havia julgado todos os processos sancionadores sorteados aos Diretores antes de 2013¹².

13. Em relação à meta estabelecida para 2016, a SPS deverá ter concluído todos os inquéritos cuja proposta de instauração tenha ocorrido antes de 2013 e, ao menos, metade dos inquéritos propostos em 2013. O Colegiado, por sua vez, deverá ter julgado todos os processos distribuídos antes de 2014; 80% (oitenta por cento) dos processos distribuídos em 2014; e 10% (dez por cento) daqueles distribuídos em 2015.

14. Assim, como se pode observar, a CVM tem aprimorado a sua atuação sancionadora, com o intuito de assegurar que, sem comprometimento da qualidade e da efetividade da instrução processual e decisão final, os processos administrativos sancionadores sejam instaurados e julgados em tempo hábil, evitando, assim, que as discussões se prolonguem no tempo para além do razoável.

15. Com relação às demais preliminares e ao mérito, acompanho o Diretor-Relator.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2016.

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente

¹ Lei nº 9.873: “Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”.

“Art. 2º. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...)

II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”.

² PAS CVM nº RJ2005/6924, Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado em 31.10.2006. No mesmo sentido, dentre outros, PAS CVM nº 20/2005, Relator Diretor Eli Loria, julgado em 12.04.2011.

³ No mesmo sentido, dentre outros: PAS CVM nº 03/2013, Relator Diretor Roberto Tadeu, julgado em 05.05.2015; PAS CVM nº 04/2010, Relatora Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, julgado em 23.09.2014; PAS CVM nº 18/2006, Relator Diretor Eliseu Martins, julgado em 15.12.2009; PAS CVM nº SP2002/049, Relator Diretor Sergio Weguelin, julgado em 30.11.2005; PAS CVM nº 14/01, Relator Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em 12.04.2005.

⁴ Recurso nº 12.747, Conselheiro Relator Waldir Quintiliano da Silva, julgado em 30.08.2011. O entendimento da CVM nos casos indicados acima tem sido mantido pelo CRSFN, como, por exemplo: PAS CVM nº 03/2006, no julgamento do Recurso nº 13.256, Conselheiro Relator Flávio Maia Fernandes dos Santos, em 04.11.2014; PAS CVM nº 14/03, no julgamento do Recurso nº 11.742, Conselheira Relatora Margareth Noda, julgado em 16.04.2012. No mesmo sentido, vide, ainda: Recurso nº 13.415, Conselheira Relatora Adriana Cristina Dullius Britto, julgado em 28.07.2015; Recurso nº 13.225, Conselheiro Relator Francisco Satiro de Souza Junior, julgado em 28.07.2015; Recurso nº 12.582, Conselheiro Relator Marcos Martins Davidovich, julgado em 15.04.2014; e Recurso nº 7358, Conselheiro Relator Oscar Roncolato Pinheiro, julgado em 29.06.2009.

⁵ Fls. 75-76.

⁶ Fls. 290-291.

⁷ Fls. 306-307 e 346-347.

⁸ Fls. 392-394.

⁹ Fls. 408-409.

¹⁰ Fls. 464-465.

¹¹ Disponível em: http://www.cvm.gov.br/menu/aceso_informacao/planos/estrategico/estrategico.html.

¹² A única exceção foi o PAS CVM nº 01/2007, pautado inicialmente para a sessão de 24.11.2015, mas cujo julgamento foi adiado *sine die* por conta de pedido formulado pelos defendentes visando à disponibilização de documentos referidos no Relatório da Comissão de Inquérito.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 12/2013 realizada no dia 24 de maio de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o seu voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição do processo.

Acompanho o voto do Relator quanto à extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação à Ágora CTVM, bem como na rejeição das demais preliminares.

No mérito, acompanho o Relator no tocante às absolvições e penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do seu voto.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR

Manifestação final de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, e encerramento da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 12/2013 realizada no dia 24 de maio de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator no tocante à rejeição das demais preliminares e, no mérito, acompanho o Relator quanto às absolvições e penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do seu voto.

Proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão decidiu, por maioria, rejeitar a preliminar de prescrição do processo, e, por unanimidade, rejeitar as demais preliminares. Ainda preliminarmente, o Colegiado decidiu, por unanimidade, acatar a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação à Ágora DTVM.

No mérito do processo, o Colegiado decidiu, por unanimidade, por absolvições e pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Informamos, por fim, que, a partir da entrada em vigor do Decreto nº 8.652/16, publicado no D.O.U. de 29.1.2016, as absolvições deliberadas pelo Colegiado da CVM transitarão em julgado na primeira instância, sem interposição de recurso de ofício.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

